



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SABARUDIN ALS SABAR BIN DIKUN (ALM);**
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/28 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rawa Bangun Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025 ;
2. Pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
3. Pencabutan pembantaran penahanan oleh Penyidik pada tanggal 14 Februari 2025 dan penahanan kembali dilanjutkan sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
4. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;
5. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;

Hal. 1 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ali Akbar, S.H., Gustiadi, S.H., Anang Hasim, S.H., dan Hendra Taufik Hal Hidayat, S.H., kesemuanya merupakan Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mukomuko berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm tanggal 13 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm tanggal 6 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm tanggal 6 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sabarudin Als Sabar Bin Dikun (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP seperti dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sabarudin Als Sabar Bin Dikun (Alm) berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat dan sarung parang yang berbahan kayu warna coklat.
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana panjang dengan keadaan robek dan bercak darah.
 - 1 (satu) lembar baju warna abu-abu dengan keadaan robek dan bercak darah.
 - 1 (satu) lembar bra warna biru dongker.
 - 1 (satu) lembar kain panjang dengan motif batik warna coklat.
 - 1 (satu) lembar jilbab warna merah maroon.
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita dalam keadaan robek warna ungu.

Hal. 2 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kain panjang dengan motif batik warna coklat.
- 1 (satu) lembar baju dengan bermotif garis dengan warna merah hitam dalam keadaan robek dan bercak darah.
- 1 (satu) lembar baju warna biru dongker dengan motif bulat dalam keadaan robek dan bercak darah.
- 1 (satu) lembar kain panjang warna biru dengan motif tanaman.
- 1 (satu) lembar kain panjang warna biru muda dengan gambar beruang dan terdapat bercak darah.
- 1 (satu) lembar celana dalam perempuan dalam keadaan robek dengan warna cream dan terdapat bercak darah.
- 1 (satu) lembar kain panjang warna putih dengan list garis warna biru dan terdapat bercak darah.
- 1 (satu) lembar bra warna hitam terdapat berkas robek.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Motor Supra X dengan Nopol BD 5611 NF dengan Nomor Mesin JB81E-1426209 dan Nomor Rangka MH1JB81159K430543.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari tim Penasihat Hukum Terdakwa Sabarudin Als Sabar Bin Dikun (Alm);
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Memohon untuk membebaskan Terdakwa Sabarudin Als Sabar Bin Dikun (Alm) dari segala Tuntutan;
4. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
5. Bahwa Terdakwa dalam keadaan kategori tidak normal dan mengalami gangguan mental berat dan kronis, gangguan mental tersebut, oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Hal. 3 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-05/MM/03/2025 tanggal 6 Maret 2025 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa dia Terdakwa Sabarudin Als Sabar Bin Dikun (Alm) pada Hari Minggu Tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada Bulan Desember dalam Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Tanjung Mulya Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Korban Turni dan Korban Umi Kalifah, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa yang sering mendengar suara-suara seperti adanya suara benturan orang yang melempar atap rumah dan suara bisikan yang membuat Terdakwa menjadi tidak nyaman dan emosi, kemudian pada waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa kembali mendengar suara bisikan yang berbunyi "Itu Yang Ganggu Kamu Rumahnya Disana" kemudian dalam keadaan emosi muncul keinginan Terdakwa untuk merampas nyawa orang yang sesuai dengan yang ada dalam bisikan tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil sebilah parang dengan gagang dan sarung yang berwarna coklat yang sebelumnya sudah Terdakwa letakkan di garasi rumahnya, setelah itu Terdakwa hendak pergi mencari orang yang sesuai dengan bisikan yang didengarnya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Motor Supra X dengan Nopol BD 5611 NF, Nomor Mesin JB81E-1426209 dan Nomor Rangka MH1JB81159K430543, pada saat Terdakwa hendak pergi dalam keadaan emosi tersebut lalu Saksi Eni Idama (istri terdakwa) bertanya "Mau Kemana Pak?" lalu Terdakwa menjawab "Mau Ke Rumah Turini" lalu Terdakwa langsung pergi dengan membawa motor tersebut sambil membawa sebilah parang yang diletakkan di pinggangnya, kemudian Terdakwa mengendarai motornya sambil mencari rumah orang yang sesuai dengan bunyi bisikan tersebut, sehingga sampailah Terdakwa di Desa Tanjung Mulya, dalam perjalanan Terdakwa kembali mendengar suara bisikan yang berbunyi "Itu Rumahnya Yang Ganggu Kamu" lalu Terdakwa langsung menghentikan motornya dan masuk kerumah Korban Turni yang pintunya dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa langsung menuju ke sebuah kamar, sesampainya di dalam kamar Terdakwa melihat Korban Turni yang sedang tiduran di atas kasur, karena Korban TURNI

Hal. 4 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa lalu Korban Turni langsung bangun dengan posisi duduk diatas kasur, pada saat itu juga Terdakwa dengan sengaja langsung melakukan pembacokan kearah Korban Turni dengan mengayunkan sebilah parang dengan menggunakan tangan kiri ke arah dada Korban Turni kemudian Korban Turni mencoba menahannya dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa mengayunkan kembali sebilah parang tersebut kearah dada Korban Turni sebanyak 2 (dua) kali, setelah melakukan pembacokan tersebut tiba-tiba masuk Saksi Susanti (anak Korban Turni) karena mendengar suara rintihan kesakitan dari dalam kamar ibunya, Saksi Susanti melihat Korban Turni dalam posisi rebah di atas kasur dengan suara merintih lalu Saksi Susanti melihat ke arah Terdakwa yang sedang berdiri di samping Korban Turni sambil memegang sebilah parang yang berlumuran darah lalu Saksi Susanti berkata "Siapa Kamu ?", melihat Saksi Susanti lalu Terdakwa langsung mengarahkan parangnya kearah Saksi Susanti, karena merasa takut Saksi Susanti langsung berlari keluar rumah sambil berteriak minta tolong, sesampainya di depan pintu Saksi Susanti terjatuh, pada saat itu Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi Susanti tetapi tidak mengenai Saksi Susanti karena Saksi Susanti terjatuh, lalu Saksi Susanti terus mencoba berdiri dan berlari ke arah jalan meminta pertolongan, sedangkan Terdakwa pergi ke arah motornya sambil memegang parang dengan menggunakan tangan sebelah kirinya, lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan motornya hendak menuju kearah rumah Terdakwa;

Selanjutnya dalam perjalanan ke arah rumah Terdakwa tepatnya di jalan depan sekolah MTS RT. 6 Desa Tanjung Mulya, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang sedang berboncengan dengan menggunakan sebuah motor dengan posisi Korban Umi Kalifah berboncengan dengan Saksi Sumiyati Als Ipit Binti Wasdi yang mengendarai motornya, lalu Terdakwa dengan sengaja membuntuti dari belakang sepeda motor tersebut, Terdakwa terus berusaha mendekati sepeda motor tersebut dan setelah jarak sepeda motor Terdakwa dekat dengan sepeda motor Korban Umi Kalifah lalu Terdakwa langsung melakukan penusukan sebilah parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kiri kearah badan bagian belakang Korban Umi Kalifah, sehingga menyebabkan Korban Umi Kalifah dan juga Saksi Sumiyati Als Ipit Binti Wasdi terjatuh dari motornya, pada saat itu posisi Korban Umi Kalifah dalam posisi tergeletak sedangkan Saksi Sumiyati Als Ipit Binti Wasdi langsung berlari kabur meninggalkan tempat tersebut, melihat Korban Umi Kalifah dalam posisi tergeletak, lalu Terdakwa langsung mendekati Korban Umi Kalifah dan langsung

Hal. 5 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melingkari tangan sebelah kanannya ke bagian leher Korban Umi Kalifah lalu Terdakwa kembali melakukan pembacokan berkali-kali terhadap Korban Umi Kalifah yang mengenai bagian dada, punggung, perut, pinggang, paha, bokong dan alat bagian atas tepatnya dipergelangan tangan kanan korban. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan langsung menaruh parang yang dibawanya di garasi rumahnya, tidak lama setelah itu rumah Terdakwa didatangi banyak warga dan Terdakwa diamankan di Polres Mukomuko untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan surat hasil *Visum Et Repertum Psychiatricum* dari UPTD Khusus Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Nomor : 1307/800/RSKJ/1.2/II/2025 Tanggal 12 Februari 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Sabarudin Als Sabar Bin Dikun (alm), adapun selaku Ketua Tim Pemeriksa adalah dr. Lucy Maturia Bangun, Sp. KJ, adapun kesimpulan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh psikiater, psikolog klinis, dokter umum dan perawat, dari seluruh hasil pemeriksaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Terperiksa mengalami gangguan mental, berupa :
 - Gangguan Persepsi : Halusinasi auditorik berisi petunjuk dan perintah.
 - Gangguan isi pikir : Waham curiga ; (keyakinan yang tidak berdasarkan kenyataan)
2. Hasil pemeriksaan laboratorium selama diobservasi tidak didapatkan pemakaian zat;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan surat hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko Nomor : 445/02/VER.RSUD/II/2025 Tanggal 16 Januari 2025 yang diperiksa oleh dr. Luh Dewi Sulasih, adapun hasil pemeriksaan terhadap Korban Turni didapatkan :
Pemeriksaan Luar :

Dada : Ditemukan luka robek didada kiri luka pertama dengan ukuran sepuluh centimeter kali tujuh centimeter tapi luka rata dasar luka jaringan lemak.

Ditemukan luka kedua dengan ukuran enam centimeter kali empat centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan lemak.

Alat Gerak Atas :

Ditemukan luka robek dipergelangan tangan kiri degan ukuran dua belas centimeter kali lima centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan otot dan perbuluh darah.

Kesimpulan :

Hal. 6 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien, ditemukan luka robek didada kiri luka pertama dengan ukuran sepuluh centimeter kali tujuh centimeter tapi luka rata dasar luka jaringan lemak. Ditemukan luka kedua dengan ukuran enam centimeter kali empat centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan lemak. Ditemukan luka robek dipergelangan tangan kiri dengan ukuran dua belas centimeter kali lima centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan otot dan perbuluh darah;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan surat hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko Nomor : 445/03/VER.RSUD/II/2025 Tanggal 16 Januari 2025 yang diperiksa oleh dr. Luh Dewi Sulasih, adapun hasil pemeriksaan terhadap Korban Umi Kalifah didapatkan :

Pemeriksaan Luar :

Dada : Ditemukan luka robek di dada kiri atas dengan ukuran delapan centimeter kali empat centimeter tepi rata dasar luka jaringan lemak.

Punggung : Ditemukan luka robek dipunggung dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan otot.

Perut : Ditemukan luka robek di perut kanan dengan ukuran sembilan centimeter kali dua centimeter tepi rata.

Pinggang : Ditemukan luka robek di pinggul kiri dengan ukuran dua belas kali tiga centimeter tepi luka rata dasar luka otot.

Bokong : Ditemukan luka robek dibokong kiri dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan lemak.

Alat gerak atas : Ditemukan luka robek dipergelangan tangan kanan diameter empat centimeter tepi luka tidak rata.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien, Ditemukan luka robek di dada kiri atas dengan ukuran delapan centimeter kali empat centimeter tepi rata dasar luka jaringan lemak. Ditemukan luka robek dipunggung dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan otot. Ditemukan luka robek di perut kanan dengan ukuran sembilan centimeter kali dua centimeter tepi rata. Ditemukan luka robek di pinggul kiri dengan ukuran dua belas kali tiga centimeter tepi luka rata dasar luka otot. Ditemukan luka robek dibokong kiri dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan lemak. Ditemukan luka robek dipergelangan tangan kanan diameter empat centimeter tepi luka tidak rata.

Hal. 7 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah diterbitkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Tanjung Mulya Nomor : 470/655/1706112004/XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024 yang menyatakan Korban Turni telah meninggal dunia pada Tanggal 29 Desember 2024, meninggal di Desa Tanjung Mulya.

Bahwa telah diterbitkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Tanjung Mulya Nomor : 470/656/1706112004/XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024 yang menyatakan Korban Umi Kholifah telah meninggal dunia pada Tanggal 29 Desember 2024, meninggal di Desa Tanjung Mulya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K U H P);

Subsidiair :

Bahwa dia Terdakwa Sabarudin Als Sabar Bin Dikun (Alm) pada Hari Minggu Tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Desember dalam Tahun 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Tanjung Mulya Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Korban Turni dan dan Korban Umi Kalifah, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa yang sering mendengar suara-suara seperti adanya suara benturan orang yang melempar atap rumah dan suara bisikan yang membuat Terdakwa menjadi tidak nyaman dan emosi, kemudian pada waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa kembali mendengar suara bisikan yang berbunyi "Itu Yang Ganggu Kamu Rumahnya Disana" kemudian dalam keadaan emosi muncul keinginan Terdakwa untuk merampas nyawa orang yang sesuai dengan yang ada dalam bisikan tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil sebilah parang dengan gagang dan sarung yang berwarna coklat yang sebelumnya sudah Terdakwa letakkan di garasi rumahnya, setelah itu Terdakwa hendak pergi mencari orang yang sesuai dengan bisikan yang didengarnya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Motor Supra X dengan Nopol BD 5611 NF, Nomor Mesin JB81E-1426209 dan Nomor Rangka MH1JB81159K430543, pada saat Terdakwa hendak pergi dalam keadaan emosi tersebut lalu Saksi Eni Idama (istri terdakwa) bertanya "Mau Kemana Pak?" lalu Terdakwa menjawab "Mau Ke Rumah Turini" lalu Terdakwa langsung pergi dengan membawa motor tersebut sambil membawa sebilah parang yang diletakkan di pinggangnya, kemudian Terdakwa mengendarai motornya sambil

Hal. 8 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari rumah orang yang sesuai dengan bunyi bisikan tersebut, sehingga sampailah Terdakwa di Desa Tanjung Mulya, dalam perjalanan Terdakwa kembali mendengar suara bisikan yang berbunyi "Itu Rumahnya Yang Ganggu Kamu" lalu Terdakwa langsung menghentikan motornya dan masuk ke rumah Korban Turni yang pintunya dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa langsung menuju ke sebuah kamar, sesampainya di dalam kamar Terdakwa melihat Korban Turni yang sedang tiduran di atas kasur, karena Korban TURNI melihat Terdakwa lalu Korban Turni langsung bangun dengan posisi duduk diatas kasur, pada saat itu juga Terdakwa dengan sengaja langsung melakukan pembacokan kearah Korban Turni dengan mengayunkan sebilah parang dengan menggunakan tangan kiri ke arah dada Korban Turni kemudian Korban Turni mencoba menahannya dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa mengayunkan kembali sebilah parang tersebut kearah dada Korban Turni sebanyak 2 (dua) kali, setelah melakukan pembacokan tersebut tiba-tiba masuk Saksi Susanti (anak Korban Turni) karena mendengar suara rintihan kesakitan dari dalam kamar ibunya, Saksi Susanti melihat Korban Turni dalam posisi rebah di atas kasur dengan suara merintih lalu Saksi Susanti melihat ke arah Terdakwa yang sedang berdiri di samping Korban Turni sambil memegang sebilah parang yang berlumuran darah lalu Saksi Susanti berkata "Siapa Kamu ?", melihat Saksi Susanti lalu Terdakwa langsung mengarahkan parangnya kearah Saksi Susanti, karena merasa takut Saksi Susanti langsung berlari keluar rumah sambil berteriak minta tolong, sesampainya di depan pintu Saksi Susanti terjatuh, pada saat itu Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi Susanti tetapi tidak mengenai Saksi Susanti karena Saksi Susanti terjatuh, lalu Saksi Susanti terus mencoba berdiri dan berlari ke arah jalan meminta pertolongan, sedangkan Terdakwa pergi ke arah motornya sambil memegang parang dengan menggunakan tangan sebelah kirinya, lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan motornya hendak menuju kearah rumah Terdakwa;

Selanjutnya dalam perjalanan ke arah rumah Terdakwa tepatnya di jalan depan sekolah MTS RT. 6 Desa Tanjung Mulya, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang sedang berboncengan dengan menggunakan sebuah motor dengan posisi Korban Umi Kalifah berboncengan dengan Saksi Sumiyati Als Ipit Binti Wasdi yang mengendarai motornya, lalu Terdakwa dengan sengaja membuntuti dari belakang sepeda motor tersebut, Terdakwa terus berusaha mendekati sepeda motor tersebut dan setelah jarak sepeda motor Terdakwa dekat dengan sepeda motor Korban Umi Kalifah lalu Terdakwa langsung

Hal. 9 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penusukan sebilah parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kiri kearah badan bagian belakang Korban Umi Kalifah, sehingga menyebabkan Korban Umi Kalifah dan juga Saksi Sumiyati Als Ipit Binti Wasdi terjatuh dari motornya, pada saat itu posisi Korban Umi Kalifah dalam posisi tergeletak sedangkan Saksi Sumiyati Als Ipit Binti Wasdi langsung berlari kabur meninggalkan tempat tersebut, melihat Korban Umi Kalifah dalam posisi tergeletak, lalu Terdakwa langsung mendekati Korban Umi Kalifah dan langsung melingkari tangan sebelah kanannya ke bagian leher Korban Umi Kalifah lalu Terdakwa kembali melakukan pembacokan berkali-kali terhadap Korban Umi Kalifah yang mengenai bagian dada, punggung, perut, pinggang, paha, bokong dan alat bagian atas tepatnya dipergelangan tangan kanan korban. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan langsung menaruh parang yang dibawanya di garasi rumahnya, tidak lama setelah itu rumah Terdakwa didatangi banyak warga dan Terdakwa diamankan di Polres Mukomuko untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan surat hasil *Visum Et Repertum Psychiatricum* dari UPTD Khusus Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprpto Nomor : 1307/800/RSKJ/1.2/II/2025 Tanggal 12 Februari 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Sabarudin Als Sabar Bin Dikun (alm), adapun selaku Ketua Tim Pemeriksa adalah dr. Lucy Maturia Bangun, Sp. KJ, adapun kesimpulan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh psikiater, psikolog klinis, dokter umum dan perawat, dari seluruh hasil pemeriksaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Terperiksa mengalami gangguan mental, berupa :
 - Gangguan Persepsi : Halusinasi auditorik berisi petunjuk dan perintah.
 - Gangguan isi pikir : Waham curiga ; (keyakinan yang tidak berdasarkan kenyataan)
2. Hasil pemeriksaan laboratorium selama diobservasi tidak didapatkan pemakaian zat;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan surat hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko Nomor : 445/02/VER.RSUD/II/2025 Tanggal 16 Januari 2025 yang diperiksa oleh dr. Luh Dewi Sulasih, adapun hasil pemeriksaan terhadap Korban Turni didapatkan :

Pemeriksaan Luar :

Dada : Ditemukan luka robek didada kiri luka pertama dengan ukuran sepuluh centimeter kali tujuh centimeter tapi luka rata dasar luka jaringan lemak.

Hal. 10 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan luka kedua dengan ukuran enam centimeter kali empat centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan lemak.

Alat Gerak Atas :

Ditemukan luka robek dipergelangan tangan kiri dengan ukuran dua belas centimeter kali lima centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan otot dan pembuluh darah.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien, ditemukan luka robek didada kiri luka pertama dengan ukuran sepuluh centimeter kali tujuh centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan lemak. Ditemukan luka kedua dengan ukuran enam centimeter kali empat centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan lemak. Ditemukan luka robek dipergelangan tangan kiri dengan ukuran dua belas centimeter kali lima centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan otot dan pembuluh darah;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan surat hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko Nomor : 445/03/VER.RSUD/II/2025 Tanggal 16 Januari 2025 yang diperiksa oleh dr. Luh Dewi Sulasih, adapun hasil pemeriksaan terhadap Korban Umi Kalifah didapatkan :

Pemeriksaan Luar :

Dada : Ditemukan luka robek di dada kiri atas dengan ukuran delapan centimeter kali empat centimeter tepi rata dasar luka jaringan lemak.

Punggung : Ditemukan luka robek dipunggung dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan otot.

Perut : Ditemukan luka robek di perut kanan dengan ukuran sembilan centimeter kali dua centimeter tepi rata.

Pinggang : Ditemukan luka robek di pinggul kiri dengan ukuran dua belas kali tiga centimeter tepi luka rata dasar luka otot.

Bokong : Ditemukan luka robek dibokong kiri dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan lemak.

Alat gerak atas : Ditemukan luka robek dipergelangan tangan kanan diameter empat centimeter tepi luka tidak rata.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien, Ditemukan luka robek di dada kiri atas dengan ukuran delapan centimeter kali empat centimeter tepi rata dasar luka jaringan lemak. Ditemukan luka robek dipunggung dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan otot.

Hal. 11 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan luka robek di perut kanan dengan ukuran sembilan centimeter kali dua centimeter tepi rata. Ditemukan luka robek di pinggul kiri dengan ukuran dua belas kali tiga centimeter tepi luka rata dasar luka otot. Ditemukan luka robek dibokong kiri dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan lemak. Ditemukan luka robek dipergelangan tangan kanan diameter empat centimeter tepi luka tidak rata.

Bahwa telah diterbitkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Tanjung Mulya Nomor : 470/655/1706112004/XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024 yang menyatakan Korban Turni telah meninggal dunia pada Tanggal 29 Desember 2024, meninggal di Desa Tanjung Mulya.

Bahwa telah diterbitkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Tanjung Mulya Nomor : 470/656/1706112004/XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024 yang menyatakan Korban Umi Kholifah telah meninggal dunia pada Tanggal 29 Desember 2024, meninggal di Desa Tanjung Mulya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K U H P);

Lebih Subsidiair :

Bahwa dia Terdakwa Sabarudin Als Sabar Bin Dikun (Alm) pada Hari Minggu Tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Desember dalam Tahun 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Tanjung Mulya Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa yang sering mendengar suara-suara seperti adanya suara benturan orang yang melempar atap rumah dan suara bisikan yang membuat Terdakwa menjadi tidak nyaman dan emosi, kemudian pada waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa kembali mendengar suara bisikan yang berbunyi "Itu Yang Ganggu Kamu Rumahnya Disana" kemudian dalam keadaan emosi muncul keinginan Terdakwa untuk merampas nyawa orang yang sesuai dengan yang ada dalam bisikan tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil sebilah parang dengan gagang dan sarung yang berwarna coklat yang sebelumnya sudah Terdakwa letakkan di garasi rumahnya, setelah itu Terdakwa hendak pergi mencari orang yang sesuai dengan bisikan yang didengarnya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Motor Supra X dengan Nopol BD 5611 NF, Nomor Mesin JB81E-1426209 dan Nomor Rangka

Hal. 12 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB81159K430543, pada saat Terdakwa hendak pergi dalam keadaan emosi tersebut lalu Saksi Eni Idama (istri terdakwa) bertanya “Mau Kemana Pak?” lalu Terdakwa menjawab “Mau Ke Rumah Turini” lalu Terdakwa langsung pergi dengan membawa motor tersebut sambil membawa sebilah parang yang diletakkan di pinggangnya, kemudian Terdakwa mengendarai motornya sambil mencari rumah orang yang sesuai dengan bunyi bisikan tersebut, sehingga sampailah Terdakwa di Desa Tanjung Mulya, dalam perjalanan Terdakwa kembali mendengar suara bisikan yang berbunyi “Itu Rumahnya Yang Ganggu Kamu” lalu Terdakwa langsung menghentikan motornya dan masuk kerumah Korban Turni yang pintunya dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa langsung menuju ke sebuah kamar, sesampainya di dalam kamar Terdakwa melihat Korban Turni yang sedang tiduran di atas kasur, karena Korban TURNI melihat Terdakwa lalu Korban Turni langsung bangun dengan posisi duduk diatas kasur, pada saat itu juga Terdakwa dengan sengaja langsung melakukan pembacokan kearah Korban Turni dengan mengayunkan sebilah parang dengan menggunakan tangan kiri ke arah dada Korban Turni kemudian Korban Turni mencoba menahannya dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa mengayunkan kembali sebilah parang tersebut kearah dada Korban Turni sebanyak 2 (dua) kali, setelah melakukan pembacokan tersebut tiba-tiba masuk Saksi Susanti (anak Korban Turni) karena mendengar suara rintihan kesakitan dari dalam kamar ibunya, Saksi Susanti melihat Korban Turni dalam posisi rebah di atas kasur dengan suara merintih lalu Saksi Susanti melihat ke arah Terdakwa yang sedang berdiri di samping Korban Turni sambil memegang sebilah parang yang berlumuran darah lalu Saksi Susanti berkata “Siapa Kamu ?”, melihat Saksi Susanti lalu Terdakwa langsung mengarahkan parangnya kearah Saksi Susanti, karena merasa takut Saksi Susanti langsung berlari keluar rumah sambil berteriak minta tolong, sesampainya di depan pintu Saksi Susanti terjatuh, pada saat itu Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi Susanti tetapi tidak mengenai Saksi Susanti karena Saksi Susanti terjatuh, lalu Saksi Susanti terus mencoba berdiri dan berlari ke arah jalan meminta pertolongan, sedangkan Terdakwa pergi ke arah motornya sambil memegang parang dengan menggunakan tangan sebelah kirinya, lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan motornya hendak menuju kearah rumah Terdakwa;

Selanjutnya dalam perjalanan ke arah rumah Terdakwa tepatnya di jalan depan sekolah MTS RT. 6 Desa Tanjung Mulya, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang sedang berboncengan dengan menggunakan sebuah

Hal. 13 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



motor dengan posisi Korban Umi Kalifah berboncengan dengan Saksi Sumiyati Als Ipit Binti Wasdi yang mengendarai motornya, lalu Terdakwa dengan sengaja membuntuti dari belakang sepeda motor tersebut, Terdakwa terus berusaha mendekati sepeda motor tersebut dan setelah jarak sepeda motor Terdakwa dekat dengan sepeda motor Korban Umi Kalifah lalu Terdakwa langsung melakukan penusukan sebilah parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kiri ke arah badan bagian belakang Korban Umi Kalifah, sehingga menyebabkan Korban Umi Kalifah dan juga Saksi Sumiyati Als Ipit Binti Wasdi terjatuh dari motornya, pada saat itu posisi Korban Umi Kalifah dalam posisi tergeletak sedangkan Saksi Sumiyati Als Ipit Binti Wasdi langsung berlari kabur meninggalkan tempat tersebut, melihat Korban Umi Kalifah dalam posisi tergeletak, lalu Terdakwa langsung mendekati Korban Umi Kalifah dan langsung melingkari tangan sebelah kanannya ke bagian leher Korban Umi Kalifah lalu Terdakwa kembali melakukan pembacokan berkali-kali terhadap Korban Umi Kalifah yang mengenai bagian dada, punggung, perut, pinggang, paha, bokong dan alat bagian atas tepatnya dipergelangan tangan kanan korban. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan langsung menaruh parang yang dibawanya di garasi rumahnya, tidak lama setelah itu rumah Terdakwa didatangi banyak warga dan Terdakwa diamankan di Polres Mukomuko untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan surat hasil *Visum Et Repertum Psychiatricum* dari UPTD Khusus Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Nomor : 1307/800/RSKJ/1.2/II/2025 Tanggal 12 Februari 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Sabarudin Als Sabar Bin Dikun (alm), adapun selaku Ketua Tim Pemeriksa adalah dr. Lucy Maturia Bangun, Sp. KJ, adapun kesimpulan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh psikiater, psikolog klinis, dokter umum dan perawat, dari seluruh hasil pemeriksaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Terperiksa mengalami gangguan mental, berupa :
 - Gangguan Persepsi : Halusinasi auditorik berisi petunjuk dan perintah.
 - Gangguan isi pikir : Waham curiga ; (keyakinan yang tidak berdasarkan kenyataan)
2. Hasil pemeriksaan laboratorium selama diobservasi tidak didapatkan pemakaian zat;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan surat hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko Nomor :

Hal. 14 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/02/VER.RSUD/II/2025 Tanggal 16 Januari 2025 yang diperiksa oleh dr. Luh Dewi Sulasih, adapun hasil pemeriksaan terhadap Korban Turni didapatkan :

Pemeriksaan Luar :

Dada : Ditemukan luka robek didada kiri luka pertama dengan ukuran sepuluh centimeter kali tujuh centimeter tapi luka rata dasar luka jaringan lemak.

Ditemukan luka kedua dengan ukuran enam centimeter kali empat centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan lemak.

Alat Gerak Atas :

Ditemukan luka robek dipergelangan tangan kiri dengan ukuran dua belas centimeter kali lima centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan otot dan perbuluh darah.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien, ditemukan luka robek didada kiri luka pertama dengan ukuran sepuluh centimeter kali tujuh centimeter tapi luka rata dasar luka jaringan lemak. Ditemukan luka kedua dengan ukuran enam centimeter kali empat centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan lemak. Ditemukan luka robek dipergelangan tangan kiri dengan ukuran dua belas centimeter kali lima centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan otot dan perbuluh darah;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan surat hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko Nomor : 445/03/VER.RSUD/II/2025 Tanggal 16 Januari 2025 yang diperiksa oleh dr. Luh Dewi Sulasih, adapun hasil pemeriksaan terhadap Korban Umi Kalifah didapatkan :

Pemeriksaan Luar :

Dada : Ditemukan luka robek di dada kiri atas dengan ukuran delapan centimeter kali empat centimeter tepi rata dasar luka jaringan lemak.

Punggung : Ditemukan luka robek dipunggung dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan otot.

Perut : Ditemukan luka robek di perut kanan dengan ukuran sembilan centimeter kali dua centimeter tepi rata.

Pinggang : Ditemukan luka robek di pinggul kiri dengan ukuran dua belas kali tiga centimeter tepi luka rata dasar luka otot.

Bokong : Ditemukan luka robek dibokong kiri dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan lemak.

Alat gerak atas : Ditemukan luka robek dipergelangan tangan kanan diameter empat centimeter tepi luka tidak rata.

Hal. 15 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien, Ditemukan luka robek di dada kiri atas dengan ukuran delapan centimeter kali empat centimeter tepi rata dasar luka jaringan lemak. Ditemukan luka robek dipunggung dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan otot. Ditemukan luka robek di perut kanan dengan ukuran sembilan centimeter kali dua centimeter tepi rata. Ditemukan luka robek di pinggul kiri dengan ukuran dua belas kali tiga centimeter tepi luka rata dasar luka otot. Ditemukan luka robek dibokong kiri dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan lemak. Ditemukan luka robek dipergelangan tangan kanan diameter empat centimeter tepi luka tidak rata.

Bahwa telah diterbitkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Tanjung Mulya Nomor : 470/655/1706112004/XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024 yang menyatakan Korban Turni telah meninggal dunia pada Tanggal 29 Desember 2024, meninggal di Desa Tanjung Mulya.

Bahwa telah diterbitkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Tanjung Mulya Nomor : 470/656/1706112004/XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024 yang menyatakan Korban Umi Kholifah telah meninggal dunia pada Tanggal 29 Desember 2024, meninggal di Desa Tanjung Mulya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K U H P);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Susanti Als Santi Binti Timbul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan segala keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Persidangan adalah benar;
 - Bahwa saksi adalah anak kandung dari korban Turni;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 pukul 10.30 WIB, Saksi sedang berada di kamar mandi dan ibu Saksi yaitu Korban Turni berada di kamar sedang tiduran, kemudian pada saat Saksi ingin masuk kamar mandi, Saksi ada mendengar suara motor dari depan rumah, kemudian Saksi masuk ke kamar mandi dan tidak lama terdengar suara orang merintih kesakitan dari dalam kamar, mendengar suara tersebut

Hal. 16 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi langsung pergi ke kamar untuk melihat ibu Saksi sambil memanggil ibu namun tidak ada jawaban;

- Bahwa saat Saksi membuka pintu kamar Saksi melihat ada orang berdiri disamping kepala korban Turni sambil orang tersebut memegang satu bilah parang yang sudah berlumuran darah;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada orang yang ada di kamar ibu Saksi tersebut dengan mengatakan "siapa kamu?", kemudian orang tersebut melihat Saksi dan mengarahkan parangnya ke arah Saksi, karena takut Saksi berlari keluar rumah sambil berteriak minta tolong, ketika di depan pintu Saksi terjatuh dan melihat ke belakang ada orang tersebut kemudian orang tersebut mengatakan kepada Saksi "bunuh lah aku", kemudian Saksi berdiri dan berlari ke jalan meminta pertolongan;
- Bahwa setelah keluar dari rumah Saksi orang tersebut pergi ke arah motornya dengan posisi parang masih ditangannya dan pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang hamil dan Saksi tidak sanggup berjalan untuk mengecek kondisi ibu Saksi dan tidak lama kejadian datang tetangga Saksi mengecek ke dalam rumah dan menolong ibu Saksi untuk dibawa kerumah sakit, sementara Saksi tinggal di rumah, kemudian Saksi dikabari bahwa ibu Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui siapa orang yang ada didalam kamar dan membacok ibu Saksi tersebut, dan setelah kejadian Saksi baru mengetahui bahwa pelaku pembacokan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian ibu Saksi dalam posisi rebah di atas kasur dengan suara merintih dan akibat kejadian pembacokan yang dilakukan Terdakwa, ibu Saksi mengalami luka-luka dan meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada warga yang melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dikarenakan saat itu keadaan sekitar sedang sepi;
- Bahwa saat itu Saksi sempat berteriak minta tolong sambil mengatakan secara spontan "orang gila";
- Bahwa saat kejadian Terdakwa berpakaian rapi seolah-olah tidak sedang telah melakukan sesuatu;
- Bahwa saat kejadian Saksi melihat Terdakwa membawa satu bilah parang dengan gagang dan sarung berwarna coklat dengan bilah masih dalam keadaan berlumuran darah dan kemudian Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit motor Merk Honda Supra berwarna Hitam;

Hal. 17 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dari terjadinya pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ibu Saksi dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak tau Terdakwa tinggal dimana;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan antara ibu Saksi dengan Terdakwa, karena selama ini ibu Saksi dalam keadaan sakit dan tidak pernah keluar rumah apalagi memiliki musuh;
 - Bahwa Saksi tinggal bersama ibu Saksi sudah 6 (enam) tahun dikarenakan selama ini ibu Saksi dalam keadaan sakit dan sudah tidak bisa apa-apa lagi;
 - Bahwa semenjak korban Turni sakit Saksi tinggal bersama dengan korban Turni sedangkan bapak kandung Saksi tinggal dirumah sendiri;
 - Bahwa selain ibu Saksi yang menjadi korban ada orang lain yang turut menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu korban Umi Warga Desa Tanjung Mulya Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat dan sarung parang yang berbahan kayu warna coklat dan 1 (satu) Unit Motor Supra X dengan Nopol BD 5611 NF dengan Nomor Mesin JB81E-1426209 dan Nomor Rangka MH1JB81159K430543 adalah benar alat yang digunakan oleh Terdakwa saat Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban Turni;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju warna abu-abu dengan keadaan robek dan bercak darah, 1 (satu) lembar bra warna biru dongker, 1 (satu) lembar kain panjang dengan motif batik warna coklat, 1 (satu) Lembar baju dengan bermotif garis dengan warna merah hitam dalam keadaan robek dan bercak darah, 1 (satu) lembar baju warna biru dongker dengan motif bulat dalam keadaan robek dan bercak darah, 1 (satu) lembar kain panjang warna biru muda dengan gambar beruang dan terdapat bercak darah adalah benar pakain yang digunakan oleh korban Turni ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;
2. Saksi Suparmi Als Parmi Binti Jasmo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan segala keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Persidangan adalah benar;

Hal. 18 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan tetangga satu desa dengan korban Turni, jarak rumah Saksi dengan rumah korban Turni tidak jauh dan bersebelahan sekitar berjarak 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 29 Desember 2024 pukul 10.00 WIB di Desa Tanjung Mulya Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko, Saksi mendengar teriakan yang berasal dari rumah korban Turni yang mana pada saat itu Saksi mendengar teriakan dari Saksi Santi dengan mengatakan "tolong, tolong ibu saya di bacok orang" dan mendengar teriakan tersebut Saksi langsung menuju kerumah korban Turni dan pada saat itu Saksi menghampiri Saksi Santi mengatakan "ada apa dek?" dan Saksi Santi mengatakan "ibu saya dibacok orang, tolong ibu saya" dan setelah itu Saksi Santi memberi tahu kepada Saksi sembari menunjuk ke arah jalan dan mengatakan "itu yang bacok ibu saya", Lalu Saksi melihat ke arah jalan terdapat 1 (satu) orang yang sedang memegang parang dan hendak pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, dan kemudian setelah itu Saksi langsung masuk ke dalam rumah korban Turni;
- Bahwa saat itu Saksi melihat kondisi korban Turni tergeletak di lantai dengan keadaan berlumuran darah, lalu Saksi menghampiri korban Turni dan kemudian Saksi membantu mengikat bagian tangan kiri menggunakan kain milik korban, lalu Saksi dibantu warga sekitar untuk membawa korban Turni ke rumah sakit menggunakan 1 (satu) unit mobil Saudara Supono bersama dengan Saksi Rido dan Saudari Maryati dan setelah itu sampai dengan dirumah sakit sekitar pukul 10.30 WIB Saksi mendapatkan kabar dari pihak rumah sakit bahwa korban Turni sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah kejadian Saksi sempat mengecek korban Turni dan saat masih dirumah korban Turni masih hidup dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit;
- Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian Saksi ada melihat Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kejadian yang mengakibatkan korban Turni meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Turni;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut Saksi melihat kondisi korban Turni dalam keadaan terdapat luka sobek pada bagian dada kiri, dan terdapat luka robek pada bagian pergelangan tangan kiri korban Turni sehingga korban Turni meninggal dunia setelah dibawah kerumah sakit;

Hal. 19 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban Turni selama 1 (satu) tahun ini memang dalam keadaan sakit dan hanya diam dirumah saja bersama Saksi Susanti dan hanya sekali-kali keluar perkarangan rumah saja;
 - Bahwa selain korban Turni ada korban lain yang juga mengalami kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu korban Umi;
 - Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian yang menimpa korban Umi pada hari Minggu Tanggal 29 Desember 2024 saat pada Saksi sedang di RSUD Mukomuko, dan Saksi melihat korban Umi dibawa oleh warga ke RSUD Mukomuko dalam keadaan berlumuran darah;
 - Bahwa Saksi melihat kondisi tubuh korban Umi pada saat setelah kejadian yang mana terdapat luka sobek pada bagian tangan, dan terdapat luka sobek pada bagian punggung;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat dan sarung parang yang berbahan kayu warna coklat dan 1 (satu) Unit Motor Supra X dengan Nomor BD 5611 NF dengan Nomor Mesin JB81E-1426209 dan Nomor Rangka MH1JB81159K430543 adalah benar alat yang digunakan oleh Terdakwa saat Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban Turni;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju warna abu-abu dengan keadaan robek dan bercak darah, 1 (satu) lembar bra warna biru dongker, 1 (satu) lembar kain panjang dengan motif batik warna coklat, 1 (satu) Lembar baju dengan bermotif garis dengan warna merah hitam dalam keadaan robek dan bercak darah, 1 (satu) lembar baju warna biru dongker dengan motif bulat dalam keadaan robek dan bercak darah, 1 (satu) lembar kain panjang warna biru muda dengan gambar beruang dan terdapat bercak darah adalah benar pakaian yang digunakan oleh korban Turni;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;
3. Saksi Rido Wahyudi Als Rido Bin Tukirin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan segala keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Persidangan adalah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga dekat rumah korban Turni;
 - Bahwa pada hari Minggu Tanggal 29 Desember 2024 Sekira Pukul 10.00 WIB di RT 15 Dan RT 6 Desa Tanjung Mulya Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko terjadi pembacokan oleh orang yang tak dikenal dan yang menja

Hal. 20 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di korban atas kejadian tersebut ada 2 (dua) orang yaitu korban Turni dan korban Umi Warga Desa Tanjung Mulya Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa Saksi tidak mengenali orang melakukan pembacokan tersebut, namun pada saat kejadian Saksi melihat Terdakwa menggunakan baju warna hitam sambil membawa satu bilah parang dengan pegangan dan sarung parang berwarna coklat;
- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi sedang duduk di depan rumah kemudian Saksi mendengar teriakan Saksi Susanti dengan mengatakan "tolong, tolong ibu saya di bacok orang" dan mendengar teriakan tersebut Saksi langsung menuju kerumah korban Turni;
- Bahwa sesampai di rumah korban Turni Saksi melihat Saksi Susanti sedang berlari keluar rumah dan terjatuh di depan pintu rumah, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi Susanti tetapi tidak mengenai Saksi Susanti karena Saksi Susanti terjatuh;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa berjalan ke arah motor warna hitam miliknya dan pergi menggunakan motornya tersebut sambil memegang parang menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian Terdakwa pergi menuju ke arah RT 6 Desa Tanjung Mulya;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian Saksi masuk ke rumah dan melihat korban Turni sudah bersimbah darah dengan tangan sudah terdapat luka robek, kemudian Saksi mencari kendaraan untuk membawa korban Turni ke rumah sakit, kemudian Saksi mengantar korban Turni ke rumah sakit, setelah itu sampai di rumah sakit Saksi mendapatkan kabar dari pihak rumah Sakit bahwa korban Turni sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian Saksi melihat Terdakwa ada membawa 1 (satu) bilah parang dengan gagang dan sarung berwarna coklat dengan bilah masih dalam keadaan berlumuran darah dan juga Terdakwa dan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Supra berwarna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dari terjadinya pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Turni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bukan warga desa di RT 15 Dan RT 6 Desa Tanjung Mulya Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa saat kejadian keadaan desa sedang sepi dikarenakan banyak warga yang sedang bekerja dikebun;

Hal. 21 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa sempat bertemu Saksi namun setelah melihat Saksi Terdakwa langsung pergi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi korban Turni selama 1 (satu) tahun ini memang dalam keadaan sakit dan hanya diam dirumah saja bersama Saksi Susanti dan hanya sekali-kali keluar perkarangan rumah saja;
 - Bahwa saat kejadian suami korban Turni sedang pergi kepasar yang dirumah saat itu hanya Saksi Susanti dan korban Turni;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat dan sarung parang yang berbahan kayu warna coklat dan 1 (satu) Unit Motor Supra X dengan Nopol BD 5611 NF dengan Nomor Mesin JB81E-1426209 dan Nomor Rangka MH1JB81159K430543 adalah benar alat yang digunakan oleh Terdakwa saat Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban Turni;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju warna abu-abu dengan keadaan robek dan bercak darah, 1 (satu) lembar bra warna biru dongker, 1 (satu) lembar kain panjang dengan motif batik warna coklat, 1 (satu) Lembar baju dengan bermotif garis dengan warna merah hitam dalam keadaan robek dan bercak darah, 1 (satu) lembar baju warna biru dongker dengan motif bulat dalam keadaan robek dan bercak darah, 1 (satu) lembar kain panjang warna biru muda dengan gambar beruang dan terdapat bercak darah adalah benar pakaian yang digunakan oleh korban Turni;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;
4. Saksi Heri Susanto Als Heri Bin Tholip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan segala keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Persidangan adalah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan Sekretaris desa pada Desa Tanjung Mulya Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa pada hari Minggu Tanggal 29 Desember 2024 Sekira Pukul 10.00 WIB di RT 15 Dan RT 6 Desa Tanjung Mulya Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban atas kejadian tersebut ada 2 (dua) orang yaitu korban Turni dan korban Umi yang merupakan warga Desa Tanjung Mulya Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko;

Hal. 22 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenali orang melakukan pembacokan tersebut, yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa merupakan warga Desa Rawa Bangun;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 1 1.30 WIB Saksi ditelpon oleh warga bahwa di RT 15 Desa Tanjung Mulya telah terjadi pembacokan, kemudian Saksi menelepon saudara Mulyadi (Bhabinkamtibmas) untuk memastikan kejadian tersebut dan saudara Mulyadi mengatakan bahwa benar telah terjadi peristiwa pembacokan dan korban sudah dibawa ke rumah sakit, kemudian tidak lama Saksi langsung menuju ke RS UD Mukomuko dan sesampainya di rumah sakit Saksi melihat korban Turni dan korban Umi sudah dalam keadaan meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada di Lokasi karena saat itu Saksi sedang mengikuti kegiatan diluar desa;
 - Bahwa menurut keterangan warga, Terdakwa melakukan pembacokan tersebut dengan menggunakan satu bilah parang dengan gagang dan sarung berwarna coklat;
 - Bahwa pada saat Saksi dirumah sakit Saksi melihat di tubuh korban Turni dan korban Umi sudah terdapat banyak luka dan juga sudah dalam keadaan meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dari terjadinya pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Turni;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;
5. Saksi Sumiyati Als Ipit Binti Wasdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Umi yang mana saat kejadian Saksi ada dilokasi kejadian bersama-sama dengan korban Umi sedang naik membawa motor dan korban Umi di bonceng di belakang;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 pukul 11.00 WIB di RT 15 dan RT 6 Desa Tanjung Mulya Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko, Saksi dan korban Umi berboncengan dengan menggunakan satu motor karena sedang ada acara RT 10 Desa Tanjung Mulya, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan korban Umi pergi menggunakan satu motor untuk membagikan makanan dari acara tersebut, kemudian pada saat di atas motor dengan posisi di RT 6 Desa Tanjung Mulya korban Umi berteriak "aw" dan Saksi bersama korban Umi terjatuh dari motor yang Saksi kendaraai tersebut, kemudian Saksi berbalik badan dan melihat seorang pria berbaju hitam yaitu Terdakwa yang turun dari motor dan membawa satu bilah parang, kemudi

Hal. 23 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Saksi berdiri dan langsung melarikan diri sementara korban Umi sudah tergeletak dan Saksi melihat pria tersebut mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah tubuh korban Umi secara berkali-kali, kemudian karena ketakutan Saksi terus berjalan ke arah RT 10 sampai ke rumah tempat acara dan motor dan korban Umi tinggal di tempat Saksi terjatuh, kemudian sekira pukul 12.00 WIB saksi mendapat bahwa korban Umi telah meninggal dunia;

- Bahwa sebelum pembacokan tersebut terjadi Saksi mengira awalnya bahwa ada orang yang sedang menyerempet sepeda motor yang Saksi kendari bersama dengan korban Umi namun Saksi baru mengetahui bahwa saat itu Terdakwa menghampiri kami dan membacok korban Umi dengan membabi buta;
- Bahwa awalnya saat kami terjatuh Saksi mengira Terdakwa ingin menolong namun saat itu Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan parang sehingga Saksi langsung melarikan diri namun korban Umi masih tertinggal di lokasi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sudah melarikan diri dan dari kejadian Saksi melihat korban Umi dibacok oleh Terdakwa dan karena kejadian tersebut korban Umi meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pembacokan tersebut dan Saksi juga tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Supra berwarna Hitam sambil membawa satu bilah parang dengan gagang dan sarung berwarna coklat dengan bilah masih dalam keadaan berlumuran darah;
- Bahwa pada saat Saksi melarikan diri Saksi bertemu dengan anak Saksi yaitu Saksi Aziz dan menyuruh anak Saksi untuk membantu korban Umi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat dan sarung parang yang berbahan kayu warna coklat dan 1 (satu) unit motor supra X dengan nopol BD 5611 NF dengan nomor mesin JB81E-1426209 dan Nomor Rangka MH 1JB81159K430543 adalah benar alat yang digunakan oleh Terdakwa saat Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban Umi;
- Bahwa saksi tidak mengenali orang melakukan pembacokan tersebut, pada saat kejadian saksi melihat pelaku tersebut menggunakan baju warna hitam sambil membawa satu bilah parang dengan pegangan dan sarung parang berwarna coklat, dan benar orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar celana panjang dengan keadaan robek dan bercak darah, 1 (satu)

Hal. 24 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u) lembar kain panjang dengan motif batik warna coklat, 1 (satu) lembar jilbab warna merah maroon, 1 (satu) lembar kain panjang warna putih dengan list garis warna biru dan terdapat bercak darah adalah benar pakain yang digunakan oleh korban Umi saat kejadian

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

6. Saksi Iwan Siswanto Als Iwan Bin Lamiran (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan segala keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Persidangan adalah benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan segala keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Persidangan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 pukul 11.00 WIB di RT 15 dan RT 6 Desa Tanjung Mulya Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko, Saksi mendengar Saksi Aziz berteriak berteriak minta tolong bahwa telah ada pembacokan di depan MTS, pada saat itu Saksi berada di rumah Saksi yang berada di belakang MTS Desa Tanjung Mulya, kemudian Saksi langsung keluar rumah dan berlari kedepan dan melihat korban Umi sudah tergeletak dengan kondisi berlumuran darah dan napas sudah dalam keadaan terputus putus, pada saat itu posisi Terdakwa berada di sebelah Saksi, kemudian diberi tahu oleh warga sekitar bahwa yang disebelah Saksi tersebut adalah pelaku pembacokan kemudian Saksi langsung menghindar;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa membawa parang yang berada di pinggang Terdakwa, kemudian Saksi berlari ke arah motor Saksi dan mengambil kayu, sementara Terdakwa langsung mengendarai motor miliknya ke arah Saksi kemudian Saksi melempar kayu tersebut ke arah Terdakwa. Setelah Saksi melempar kayu, Terdakwa sempat berhenti dan mengacungkan parang kerarah Saksi kemudian Saksi menjauhi Terdakwa karena Saksi sempat dikejar oleh Terdakwa sambil membawa parang;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa pergi Saksi kembali lagi ke posisi korban Umi dan melihat Terdakwa sudah kabur, kemudian Saksi menyusul Terdakwa menggunakan motor sampai ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setiba di rumah Terdakwa Saksi meminta bantuan kepada warga sekitar dan tidak lama Saksi bersama warga sekitar berusaha mengamankan dan mengikat Terdakwa dan diserahkan kepada pihak kepolisian, kemudian setelah itu Saksi pulang dan di jalan Saksi bertemu dengan tetangga dan memberi kabar bahwa korban Umi telah meninggal dunia di rumah sakit;

Hal. 25 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari warga yang Saksi jumpa bahwa korban pem bacokan yang dilakukan oleh Terdakwa berjumlah dua orang yaitu korban U mi dan korban Turni;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa bukan wa rga sekitar dan Saksi tidak mengetahui apa penyebab pembacokan yang dil akukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung bagaimana cara Terdakwa mela kukan pembacokan terhadap korban Umi dikarenakan pada saat kejadian S aksi tidak berada di Lokasi, Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi A ziz yang berteriak meminta tolong dan Saksi langsung menuju ke Lokasi da n melihat korban Umi sudah tergeletak bersimbah darah;
 - Bahwa saat kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa membawa satu bilah parang dengan gagang dan sarung berwarna coklat dengan bilah masih dal am keadaan berlumuran darah mengendarai satu unit motor merk Honda S upra berwarna hitam;
 - Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembacokan saat itu Saksi hanya meli hat perilaku Terdakwa sangat tenang seolah-olah tidak ada kejadian apa-ap a;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (s atu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat dan sarung parang yan g berbahan kayu warna coklat dan 1 (satu) unit motor supra X dengan Nopo l BD 5611 NF Dengan Nomor Mesin JB81E-1426209 dan Nomor Rangka M H1JB81159K430543 adalah benar alat yang digunakan oleh Terdakwa saat Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban Umi;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (sa tu) lembar celana panjang dengan keadaan robek dan bercak darah, 1 (satu) lembar kain panjang dengan motif batik warna coklat, 1 (satu) lembar jilbab warna merah maroon, 1 (satu) lembar kain panjang warna putih dengan list g aris warna biru dan terdapat bercak darah adalah benar pakain yang diguna kan oleh korban Umi saat kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;
7. Saksi Muhammad Aziz Firmansyah Als Aziz Bin Akung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan segala keterangan yang sa ksi berikan dalam Berita Acara Persidangan adalah benar;

Hal. 26 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan pukul 11.00 WIB di RT 15 dan RT 6 Desa Tanjung Mulya Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko, Saksi hendak membeli rokok yang berada tidak jauh dari rumah Saksi dan pada saat itu Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang mengendarai motor membuntuti motor yang sedang dikendarai ibu Saksi yaitu Saksi Sumayati yang sedang memboncengi korban Umi, lalu seseorang laki-laki tersebut terus membuntuti Saksi Sumiyati dan korban Umi kemudian memepeti motor mereka sesampainya di RT 6 Desa Tanjung Mulya tepatnya di depan sekolah, lalu sepeda motor Saksi Sumiyati bersama korban Umi terjatuh dari motor tersebut;
- Bahwa setelah motor yang dikendarai ibu Saksi dan korban Umi terjatuh Saksi melihat Terdakwa turun dari motor dan membawa satu bilah parang, dan Saksi melihat ibu Saksi yaitu Saksi Sumiyati langsung melarikan diri sementara korban Umi sudah tergeletak di tanah;
- Bahwa pada saat korban Umi tergeletak Saksi melihat Terdakwa langsung melingkari leher korban Umi dengan menggunakan tangan bagian kirinya lalu Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah bagian dada korban Umi secara berkali-kali;
- Bahwa saat melihat kejadian tersebut Saksi sempat berteriak minta tolong akan tetapi warga sekitar tidak berani mendekat dikarenakan Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang, kemudian Saksi mencari pertolongan dan Saksi bertemu dengan Saksi Iwan, lalu Saksi bersama Saksi Iwan pergi ke lokasi kejadian dan pada saat itu Terdakwa kabur menggunakan 1 (satu) unit Motor Supra X berwarna hitam;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi Iwan mengejar Terdakwa, lalu pada saat berada di Lokasi Sp.10 Rt 1 Desa Rawa Bangun Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko, Terdakwa sampai di rumahnya, lalu memarkirkan sepeda motor di depan rumah dan Terdakwa duduk di depan teras rumahnya, lalu Saksi pergi kerumah saudara Mul Yang merupakan Anggota Kepolisian untuk meminta bantuan, dan kemudian setelah itu saudara Mul Tiba di rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh warga Setempat dan setelah itu Saksi pulang kerumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa namun saat kejadian tersebut Saksi melihat ekspresi muka Terdakwa sangat menyeramkan yang membuat Saksi ketakutan dan tidak berani mendekat;

Hal. 27 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu jarak saksi pada saat terjadinya pembacokan dan pe mbacokan tersebut berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter sehingga Saksi melihat secara jelas bagaimana Terdakwa melakukan pembacokan secara membabi buta terhadap korban Umi;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat dan sarung parang yang terbuat dari bahan kayu warna coklat dan 1 (satu) unit motor supra X dengan Nopol BD 5611 NF Dengan Nomor Mesin JB81E-1426209 dan Nomor Rangka M H1JB81159K430543 adalah benar alat yang digunakan oleh Terdakwa saat Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban Umi;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar celana panjang dengan keadaan robek dan bercak darah, 1 (satu) lembar kain panjang dengan motif batik warna coklat, 1 (satu) lembar jilbab warna merah maroon, 1 (satu) lembar kain panjang warna putih dengan list garis warna biru dan terdapat bercak darah adalah benar pakaian yang digunakan oleh korban Umi saat kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;
8. Saksi Akim Setiawan Als Akim Bin Khosim (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan segala keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Persidangan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini terkait dalam perkara pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Umi;
 - Bahwa kejadian pembacokan tersebut pada Hari Minggu Tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 10.30 Wib di RT 15 dan di RT 6 Desa Tanjung Mulya Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Ibuk Timbul (Turni) Warga Desa RT 15 Tanjung Mulya Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko dan korban Umi Warga Desa RT 10 Tanjung Mulya Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tersebut di karenakan masih 1 (satu) desa dan bertetangga;
 - Bahwa yang melakukan pembacokan ialah Terdakwa Sabarudin;
 - Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut berawal Saksi diberitahukan bahwa ada kejadian pembacokan, tidak lama kemudian Saksi di hubungi istri Saksi agar cepat pulang, setelah sampainya di rumah, Saksi

Hal. 28 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menjemput istri Saksi dan menanyakan kepada istri Saksi apa yang terjadi dan di jawab oleh istri Saksi yaitu “Mbak Umi dibacok orang gila, sekarang posisinya dirumah sakit, dan yang ngantar adalah bidan Fitri, dan orang tua Arok juga kena (ibuk Timbul (Turni);

- Bahwa Saksi mengetahui awal kejadian tersebut ialah Sdri. Umi yang Saksi ketahui, kemudian setelah Saksi diberitahukan oleh istri Saksi bahwa kejadian pembacokan tersebut ada juga di rumah Sdra. Timbul (Turni);
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pembacokan tersebut Saksi tidak berada dilokasi kejadian;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 Saksi berangkat kerja sekitar jam 08.00 WIB dan kebiasaan kami sekitar pukul 10.00 WIB kami beristirahat untuk minum kopi, tidak lama kemudian itu datanglah warga dan salah satu yang saksi kenal adalah Sdr. Misro (menantu korban Ibuk Timbul (Turni)). Dan mereka menanyakan kepada kami yaitu “Ada orang pake motor supra bawa parang lewat sini” dan Saksi menjawab “gak tau karna kami di dalam tadi lagi ngopi” dan saksi menanyakan kembali “Ada apa ini” dijawablah oleh Sdra. Isrok “Ada pembacokan, termasuk ibuk aku kena bacok juga” setelah itu mereka pergi kearah Sp.10 dan tidak lama dari itu Saksi juga ditelpon oleh istri Saksi, dan memerintahkan Saksi dengan cara “Yah cepat pulang antar buk Saroh kerumah sakit” (dengan nada menangis). Kemudian Saksi langsung bergegas pulang kerumah, dan menjemput mobil Saksi di rumah dan langsung menuju ke rumah Sdr. Buk Kip dikarenakan mereka sedang berkumpul dirumah Sdri. Buk Kip. Sesampainya Saksi di Rumah Sdri. Buk Kip, mereka langsung masuk kedalam mobil saksi dan kami pun langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat Sdri. Umi. Pada saat diperjalanan Saksi menanyakan kepada mereka tentang kejadian pembacokan tersebut yaitu istri Saksi menjelaskan yaitu “Mbak Umi dibacok orang gila, sekarang posisinya dirumah sakit, dan yang ngantar adalah bidan Fitri, dan orang tua Arok juga kena (Ibuk Timbul (Turni);
- Bahwa setelah sampai dirumah sakit Saksi mengetahui bahwa pembacokan yang dilakukan oleh Tedakwa terhadap ke 2 (dua) korban tersebut yaitu dengan cara dibacok menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dari terjadinya pembacokan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui ialah hanya korban Umi dikarenakan Saksi hanya terfokus kepada korban Umi dan Saksi hanya mengetahui luka yang

Hal. 29 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dialami oleh korban Umi tersebut ada 5 dan yang Saksi ketahui hanya di pergelangan tangan sebelah kananya dan korban Turni Saksi tidak melihatnya;

- Bahwa setelah Saksi melihat kondisi kedua korban tersebut di rumah sakit dan kondisi 2 (dua) korban tersebut sudah meninggal dunia akibat luka bacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

9. Saksi Eni Idama Als Eni Binti Warsi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan segala keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Persidangan adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa suami Saksi ada melakukan pembacokan terhadap korban Turni dan korban Umi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban korban Turni dan korban Umi;
- Bahwa kejadian pembacokan terhadap korban Turni dan korban Umi dilakukan oleh suami Saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 10.15 WIB dan 11.00 WIB di RT 15 dan RT 6 Desa Tanjung Mulya Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut saat Suami Saksi pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa pulang kerumah, pada saat itu Saksi belum mengetahui apa yang telah dilakukan oleh suami Saksi, kemudian tidak lama kemudian warga mulai berdatangan kerumah Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa berada di rumah, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meninggalkan rumah dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat meninggalkan rumah Saksi melihat suami Saksi yaitu Terdakwa dalam keadaan emosi dan menanyakan Saksi kepada Terdakwa "Mau kemana Pak", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Mau ke rumah Turini", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa pada saat meninggalkan rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dan Terdakwa juga membawa satu buah parang dengan warna gagang dan sarung berwarna coklat;

Hal. 30 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian menelfon Saksi Turni namun tidak diangkat namun tidak lama kemudian Saksi Turni menelfon balik Saksi dna mengatakan “Yuk ada dimana?” kemudian Saksi jawab “ada di rumah” kemudian Saksi Turini mengatakan “ini aku liat Pak Dhe sedang mengejar-ngejar orang, Mbak siap-siap kesini” kemudian pada saat Saksi mau keluar rumah, Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa pulang ke rumah ada banyak warga datang kerumah Saksi yang mana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira 12.00 WIB Terdakwa pulang kerumah dan meletakkan parang di dalam rumah Saksi tersebut, kemudian tidak lama datang banyak warga di depan rumah Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan dan tidak lama Terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa oleh warga tersebut, kemudian setelah itu Saksi mendengar pembicaraan warga bahwa korban yang dilakukan pembacokan oleh Terdakwa tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum terjadinya pembacokan tersebut Terdakwa keseharian bekerja sebagai petani di kebun sawit milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa penyebab Terdakwa sering emosi dikarenakan sebelumnya rumah Saksi dan Terdakwa sering ada suara aneh dari atap rumah, kemudian karena hal tersebut Terdakwa berpikiran bahwa ada yang mengirimkan sesuatu di rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada orang pintar/dukun apa penyebab rumah Saksi dan Terdakwa sering ada terdengar suara aneh namun dukun tersebut mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa dan kemudian Terdakwa masih berkeyakinan bahwa ada yang mengirimkan sesuatu di rumah Saksi tersebut, kemudian keluarga mencoba untuk mengajak Terdakwa untuk mengecek ke dukun lain tetapi Terdakwa tidak mau, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa menjadi emosi Ketika terdapat suara aneh dari atap rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab Terdakwa sering emosi yang mana terkadang Terdakwa sering keluar rumah sambil membawa parang berkeliling disekitar rumah yang membuat Saksi terkadang merasa takut;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak betah di rumah dan pernah mencari kontrakan di daerah penarik yang saat Saksi bertanya Terdakwa hanya

Hal. 31 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dia tidak betah dan merasa tidak nyaman mendengar suara lemparan diatas atap rumah;

- Bahwa suara aneh yang sering terdengar dirumah Saksi dan Terdakwa sudah lama hampir 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa selain suara aneh dari atap rumah Terdakwa juga pernah bercerita bahwa Terdakwa sering mendengar suara bisikan-bisikan aneh namun saat itu tidak begitu Saksi hiraukan;
- Bahwa Terdakwa kadang sering mengatakan kepada Saksi sering melihat orang asing datang dan mendengar suara bisikan namun selalu Saksi mengatakan bahwa tidak ada orang datang kerumah yang dilihat oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada bisikan menurut Terdakwa hanya Terdakwa yang mendengar bisikan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini Terdakwa tidap pernah ada masalah terhadap orang lain;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali menghancurkan perabotan dirumah dan pernah menghancurkan pintu kamar dengan menggunakan palu;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian tidak bisa tidur dan terkadang menangis sendirian dan keluar masuk kamar dan setiap Saksi tanyakan Terdakwa hanya diam tidak menjawab;
- Bahwa sehari-hari Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa dan setiap berkomunikasi Terdakwa masih dapat menyambung dengan obrolan;
- Bahwa emosi sering muncul dari dalam diri Terdakwa terkadang sampai 2 (dua) kali dalam sebulan dan Saksi tidak tau sama sekali apa penyebabnya;
- Bahwa sebelum kejadian selama ini Terdakwa masih memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi;
- Bahwa suara aneh yang berasal dari atap rumah bukan hanya Terdakwa saja yang mendengar namun Saksi dan setiap orang lain datang kerumah juga dapat mendengar suara tersebut;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah ada melakukan kekerasan terhadap Saksi maupun kepada anak-anak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat dan sarung parang yang berbahan kayu warna coklat dan 1 (satu) unit Motor Supra X dengan Nopol BD 5611 NF dengan nomor mesin JB81E-1426209 dan nomor rangka MH1JB81159K430543 adalah milik suami Saksi yang pada saat kejadian digunakan oleh Terdakwa;

Hal. 32 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pihak keluarga Saksi dan Terdakwa telah melakukan perdamaian kepada pihak keluarga korban Turni dan korban Umi yang saat itu diwakili oleh Kepala Desa dan adik kandung Terdakwa yaitu Saksi Turini;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan uang santunan sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kepada keluarga korban Turni dan uang sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) kepada keluarga korban Umi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

10. Saksi Turini Als Turini Binti Dikun (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan segala keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Persidangan adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pembacokan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan pukul 11.00 WIB di RT 15 dan RT 6 Desa Tanjung Mulya Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang menjadi korban pembacokan tersebut adalah korban Umi dan korban Turni Warga Desa Tanjung Mulya Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa sebelum peristiwa pembacokan tersebut, namun pada saat itu sekira pukul 10.30 WIB di kebun Saksi, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang berlari mengejar seorang laki-laki yang Saksi tidak kenali, kemudian karena tidak dapat mengejar orang tersebut Terdakwa berputar arah menuju motor yang diletakkan di pinggir jalan tidak jauh dari kebun milik Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi kemudian pulang ke rumah Saksi melihat Terdakwa ada dibelakang Saksi menggunakan sepeda motor, kemudian ketika Saksi berbelok ke rumah Saksi sedangkan Terdakwa terus membawa motornya dan pergi ke arah pondok MTS kemudian tidak lama Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan di RT 15 dengan korban bernama Turni, kemudian setelah itu pada saat Terdakwa pergi menuju MTS, Terdakwa juga melakukan pembacokan kepada korban bernama Umi di depan MTS tersebut, kemudian tidak lama Saksi ditelpon oleh anak Saksi, memberitahu Saksi terkait keadaan korban yang sedang berada di

Hal. 33 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Mukomuko, kemudian Saksi bersama anak Saksi pergi ke rumah sakit dan melihat bahwa korban telah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi saat kejadian pembacokan tidak berada di lokasi tempat kejadian;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa membawa satu bilah parang dengan gagang dan sarung berwarna coklat, yang mana Saksi juga melihat parang tersebut berada di pinggang Terdakwa pada saat mengejar orang di dekat kebun Saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan korban Turni dan korban Umi;
- Bahwa sebelum kejadian keseharian Terdakwa normal seperti orang biasa yang mana Terdakwa masih melakukan aktivitas berkebun, dan juga Terdakwa terkadang emosi secara tiba-tiba semenjak Terdakwa mendengar suara-suara di atas rumahnya;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sering mendengar suara-suara dari atap rumahnya dan suara bisikan-bisikan yang membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa suara aneh yang berasal dari atap rumah bukan hanya Terdakwa saja yang mendengar namun Saksi dan setiap orang lain datang ke rumah juga dapat mendengar suara tersebut;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga beberapa kali mencoba ingin membawa Terdakwa ketempat orang pointer namun selalu ditolak oleh Terdakwa kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa menjadi emosi Ketika terdapat suara aneh dari atap rumah tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat dan sarung parang yang berbahan kayu warna coklat dan 1 (satu) unit Motor Supra X dengan Nopol BD 5611 NF dengan nomor mesin JB81E-1426209 dan nomor rangka MH1JB81159K430543 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kejadian antara pihak keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian kepada pihak keluarga korban Turni dan korban Umi yang saat itu didampingi oleh Kepala Desa dan diwakili oleh Saksi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

11. Saksi Cans Yoyok Sudarsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 34 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Rawa Bangun Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko dan Terdakwa adalah warga desa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban Turni dan korban Umi;
- Bahwa terakhir Saksi pernah mengobrol dengan Terdakwa di Tahun 2023 dan saat berkomunikasi nyambung seperti orang-orang lainnya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa mencari istrinya sambil membawa parang;
- Bahwa selama ini Saksi juga tidak pernah mendengar Terdakwa ada masalah dengan warga lain;
- Bahwa Saksi mendengar ada yang mau mengajak Terdakwa berobat namun Terdakwa tidak mau;
- Bahwa benar setelah 3 (tiga) hari kejadian Saksi ada mendampingi pihak keluarga Terdakwa yang saat itu diwakili oleh adik kandung Terdakwa Saksi Turini untuk melakukan perdamaian kepada pihak korban yang saat itu dilaksanakan di rumah Kepala Desa Tanjung Mulya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

12. Saksi Rian Julianto Bin Sabarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pembacokan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan pukul 11.00 Wib di RT 15 dan RT 6 Desa Tanjung Mulya Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko yang dilakukan oleh bapak kandung Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pembacokan tersebut adalah korban Umi dan korban Turni Warga Desa Tanjung Mulya Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak ada dilokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa sering mendengar suara-suara dari atap rumahnya dan suara-suara bisikan yang membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa Saksi juga sering mendengar suara-suara dari atap seng di rumah bahkan sampai saat ini suara-suara tersebut sering Terdengar;
- Bahwa perubahan terhadap Terdakwa terjadi sejak tahun 2021 sejak rumah sering mendengar suara-suara dan bisikan yang hanya didengar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga memiliki kakak laki-laki (paman Saksi yang bernama Jamaludin) yang memiliki gangguan jiwa dan sudah pernah diobati di

Hal. 35 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Jiwa Bengkulu dengan gejala ada mendengar bisikan-bisikan, suka berlari-lari dan berhalusinasi;

- Bahwa paman Saksi tersebut saat ini sudah sehat namun kurang normal terkadang masih sering berbicara sendiri namun masih dapat bergaul dengan warga;
- Bahwa Terdakwa mulai mendengar bisikan-bisikan sejak tahun 2024;
- Bahwa Saksi Turini pernah mengajak Terdakwa berobat namun Terdakwa tidak mau;
- Bahwa Terdakwa ada menghancurkan pintu rumah kurang lebih 3-4 bulan sebelum kejadian pembacokan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahli dr. Lucy Marturia Bangun, SP.KJ Als Lucy Anak Dari Ruben Bangun (Alm) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Ahli membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan Ahli adalah:

a. Riwayat Pendidikan:

1) Pendidikan Formal

- a) Sekolah Dasar di SDN 060847 Medan Barat lulus dan tamat tahun 1986;
- b) Sekolah Menengah Pertama di SMP St. Thomas 1 Medan lulus dan tamat tahun 1989;
- c) Sekolah Menengah Atas di SMA St.Thomas 2 lulus dan tamat tahun 1992; d) S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Methodist Indonesia lulus dan tamat tahun 2002.

2) Pendidikan Karir Pegawai-

- a) Pendidikan dan pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2007.-

3) Pendidikan Keahlian

- a) Spesialis Kedokteran Jiwa lulus tahun 2014.

b. Riwayat Pekerjaan

Hal. 36 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tahun 2003 S/d 2003 bekerja di RSKJ Soeprapto Bengkulu, menjabat sebagai Dokter Pegawai Tidak Tetap.
 - b) Tahun 2003 S/d 2005 bekerja di Puskesmas Lais, menjabat sebagai Dokter Pegawai Tidak Tetap.
 - c) Tahun 2005 S/d 2007 bekerja di Puskesmas Putri Hijau, menjabat sebagai Dokter Pegawai Negeri Sipil.
 - d) Tahun 2007 S/d 2009 bekerja di Puskesmas Pematang Tiga, menjabat sebagai Dokter Pegawai Negeri Sipil.
 - e) Tahun 2014 S/d Sekarang bekerja di RSKJ Soeprapto Bengkulu, menjabat sebagai Dokter Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai ahli, antara lain :
 1. Pada bulan Juli tahun 2021 dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Penganiayaan yang menyebabkan Kematian di Polres Kepahing;
 2. Pada bulan Oktober tahun 2023 dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak di bawah Umur di Polres Bengkulu Utara;
 3. Pada bulan Maret tahun 2024 dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Persetubuhan anak di bawah umur di Polres Bengkulu Tengah;
 4. Pada bulan Agustus tahun 2024 dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Persetubuhan anak di bawah umur di Polsek Ketahun Polres Bengkulu Utara;
 5. Pada September tahun 2024 dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Pembunuhan di Polsek Selebar Polres Kota Bengkulu;
 - Bahwa keahlian yang Ahli miliki adalah di Bidang Kedokteran Jiwa yang Ahli tekuni sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa bidang dalam ilmu kejiwaan diantaranya adalah Psikiatri Adiksi, Psikiatri anak dan remaja, Psikiatri Geriatri, Psikiatri Komunitas dan Psikiatri Kedokteran Kehakiman (Psikiatri Forensik);
 - Bahwa sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki, Ahli dapat menjelaskan dan memiliki Kompetensi tentang Kejiwaan Manusia;
 - Bahwa kondisi Kejiwaan pada manusia, Ahli bisa menilai dan menganalisis Kondisi Kejiwaan pada manusia berdasarkan keahlian yang Ahli milik sebagai Dokter Kejiwaan, yang mana dasar keahlian yang Ahli miliki adalah sebagai Dokter Spesialis Kejiwaan;

Hal. 37 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode (metode yang digunakan) sehingga dapat menjelaskan kondisi Kejiwaan pada manusia berdasarkan keahlian Ahli yaitu dengan metode antara lain:
 1. Observasi (pengamatan);
 2. Wawancara Psikiatri, dengan mewawancarai pasien langsung dan mencari keterangan di luar orang-orang selain pasien (Data Kolateral);
 3. Data Penunjang yang meliputi dari Pemeriksaan Laboratorium Klinis, Psikolog Klinis, Dokter Umum, Perawat yang bertugas di ruang Observasi dan Kuesioner (Psikometri);
- Bahwa Ahli kenal dengan orang yang bernama Sabarudin als Sabar bin Dikun (alm) dan pernah menjadi pasien di rumah sakit jiwa Bengkulu;
- Bahwa benar Ahli ada melakukan pemeriksaan terhadap Sdra Sabarudin di Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Bengkulu selama 20 (dua puluh) hari dari tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan Sdra Sabarudin als Sabar bin Dikun (alm) tersebut sudah tercantum di dalam Surat *Visum Et Repertum Psychiatricum* No 1307 / 800 / RSKJ/1.2/11/2025, tanggal 12 Februari 2025. (Terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa hasil pemeriksaan bahwa pasien mengalami gangguan Jiwa/ Mental berupa gangguan persepsi yang menyebabkan Sdra Sabarudin als Sabar bin Dikun (alm) mengalami Halusinasi Auditorik (Halusinasi Dengar) yang berisi petunjuk dan perintah, kemudian Sdra Sabarudin als Sabar bin Dikun (alm) juga mengalami gangguan isi pikir berupa Waham curiga yang mana Sdra Sabarudin als Sabar bin Dikun (alm) berkeyakinan tidak berdasarkan kenyataan;
- Bahwa gangguan mental adalah Suatu kondisi seseorang individu memiliki gangguan suasana hati, isi pikir dan persepsi yang menimbulkan gangguan daya realita sehingga aktivitas keseharian dan kehidupan sosialnya terganggu;
- Bahwa gangguan persepsi adalah perubahan persepsi seseorang terhadap stimulus internal maupun eksternal. Gangguan ini dapat menyebabkan halusinasi, delusi (Waham), dan ilusi. Kemudian saya jelaskan bahwa Halusinasi adalah Gangguan persepsi yang menyebabkan seseorang melihat, mendengar, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak ada;
- Bahwa gangguan isi pikir adalah gangguan mental yang memengaruhi keyakinan seseorang, seperti delusi (waham). Delusi adalah keyakinan yang

Hal. 38 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak dapat diterima oleh argumen rasional, namun hal tersebut tidak dapat dikoreksi terhadap individu tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang saya lakukan yang sudah di tuangkan dalam Surat *Visum Et Repertum Psychiatricum* No 1307/800/RSKJ/1.2/II/2025, tanggal 12 Februari 2025 tersebut bahwa kondisi kejiwaan Sdra Sabarudin didalam kategori tidak normal dan mengalami gangguan mental berat dan kronis;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan kondisi mental Sdra Sabarudin sangat memengaruhi kondisi emosi sehingga sangat memungkinkan Sdra Sabarudin melakukan perbuatan seperti kronologi yang dilakukan oleh sdr Sabarudin;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Ahli biasanya orang seperti sdr Sabarudin dalam kondisi kejiwaannya harus ia disembuhkan secara berkala dikarenakan orang yang mengalami gangguan mental berat kronis jika tidak disembuhkan secara berkala maka penyakit/gangguan tersebut sering sewaktu-waktu muncul kembali;

2. Saksi Ahli dr. Luh Dewi Sulasih Als Dewi anak dari Iwayan Adyana yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Dokter Umum, dan Saksi pernah bekerja di Rumah Sakit Daerah Mukomuko yang mana Saksi bekerja sejak dimulai sekira bulan 13 September 2022 Sampai Dengan Tanggal 1 Januari 202, kurang lebih selama 2 tahun, dan pada saat ini Saksi tidak lagi bekerja di RSUD Mukomuko;
- Bahwa SOP Pelaksanaan Tugas sebagai Dokter Umum di RSUD Mukomuko adalah ketika datang Pasien ke ruangan IGD;
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah Pasien berbaring di tempat tidur lalu dilakukan pemeriksaan yang meliputi dari Ujung Kepala hingga ujung kaki selanjutnya dilakukan pemeriksaan Vital SIGN seperti tekanan darah, denyut nadi, pernapasan, dan suhu. Jika dibutuhkan dapat dilakukan pemeriksaan penunjang meliputi Laboratorium dan pemeriksaan Ronsen serta Pemeriksaan EKG;
- Bahwa Saksi ada melakukan pemeriksaan kesehatan (Pemeriksaan Fisik) terhadap korban Umi dan korban Turni pada tanggal 29 Desember 2024 sekira jam 12.30 WIB. Sesuai dengan Surat Permintaan dari Polres Mukomuko, tanggal 29 Desember 2024 tentang pemeriksaan Luka. Adapun hasil pemeriksaan saksi terhadap Korban Turni adalah ditemukan luka robek didada kiri luka pertama dengan ukuran sepuluh centimeter kali tujuh centimeter tapi luka rata dasar luka jaringan lemak. Ditemukan luka kedua

Hal. 39 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



dengan ukuran enam centimeter kali empat centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan lemak. Ditemukan luka robek dipergelangan tangan kiri dengan ukuran dua belas centimeter kali lima centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan otot dan pembuluh darah, sedangkan pada Korban Umi Kalifah adalah ditemukan luka robek di dada kiri atas dengan ukuran delapan centimeter kali empat centimeter tepi rata dasar luka jaringan lemak. Ditemukan luka robek dipunggung dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan otot. Ditemukan luka robek di perut kanan dengan ukuran sembilan centimeter kali dua centimeter tepi rata. Ditemukan luka robek di pinggul kiri dengan ukuran dua belas kali tiga centimeter tepi luka rata dasar luka otot. Ditemukan luka robek dibokong kiri dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan lemak. Ditemukan luka robek dipergelangan tangan kanan diameter empat centimeter tepi luka tidak rata;

- Bahwa Saksi mengetahui dugaan tindak pidana pembunuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira jam 12.30 wib, yang saksi ketahui ketika saksi sedang melaksanakan tugas jaga piket IGD yang mana pihak keluarga dari korban Turni dan korban Umi datang ke RSUD Mukomuko bersama dengan korban;
- Bahwa pada saat keluarga korban Umi dan korban Turni membawa korban Umi dan korban Turni Ke IGD RSUD Mukomuko, Saksi melakukan pemeriksaan luar seperti cek tensi, dilanjutkan dengan cek reflek cahaya tidak ada, lalu reflek pupil juga tidak ada, dan dilanjutkan saksi mengecek saturasi, dan setelah itu Saksi melakukan pemeriksaan nadi dan tidak ada terdeteksi, lalu tindakan medis lain berupa EKG untuk pemeriksaan penunjang untuk melihat apakah terdapat irama jantung dari korban Turni dan korban Umi dan pada saat itu sudah tidak ada lagi ditemukan irama jantung dari korban Turni dan korban Umi, dan dapat disimpulkan dari tindakan medis yang dilakukan bahwa korban Turni dan korban Umi sudah meninggal dunia;
- Bahwa penyebab dari luka yang dialami oleh korban Turni dan korban Umi tersebut dikarenakan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

1. Surat hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko Nomor : 445/02/VER.RSUD/I/2025 Tanggal 16 Januari 2025

Hal. 40 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



yang diperiksa oleh dr. Luh Dewi Sulasih, adapun hasil pemeriksaan terhadap Korban Turni didapatkan :

Pemeriksaan Luar :

Dada : Ditemukan luka robek didada kiri luka pertama dengan ukuran sepuluh centimeter kali tujuh centimeter tapi luka rata dasar luka jaringan lemak;

Ditemukan luka kedua dengan ukuran enam centimeter kali empat centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan lemak;

Alat Gerak Atas :

Ditemukan luka robek dipergelangan tangan kiri dengan ukuran dua belas centimeter kali lima centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan otot dan pembuluh darah;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien, ditemukan luka robek didada kiri luka pertama dengan ukuran sepuluh centimeter kali tujuh centimeter tapi luka rata dasar luka jaringan lemak. Ditemukan luka kedua dengan ukuran enam centimeter kali empat centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan lemak. Ditemukan luka robek dipergelangan tangan kiri dengan ukuran dua belas centimeter kali lima centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan otot dan pembuluh darah;

2. Surat hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mu komuko Nomor : 445/03/VER.RSUD/II/2025 Tanggal 16 Januari 2025 yang diperiksa oleh dr. Luh Dewi Sulasih, adapun hasil pemeriksaan terhadap Korban Umi Kalifah didapatkan :

Pemeriksaan Luar :

Dada : Ditemukan luka robek di dada kiri atas dengan ukuran delapan centimeter kali empat centimeter tepi rata dasar luka jaringan lemak;

Punggung : Ditemukan luka robek dipunggung dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan otot;

Perut : Ditemukan luka robek di perut kanan dengan ukuran sembilan centimeter kali dua centimeter tepi rata;

Pinggang : Ditemukan luka robek di pinggul kiri dengan ukuran dua belas kali tiga centimeter tepi luka rata dasar luka otot;

Bokong : Ditemukan luka robek dibokong kiri dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan lemak;

Alat gerak atas : Ditemukan luka robek dipergelangan tangan kanan diameter empat centimeter tepi luka tidak rata;

Hal. 41 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien, Ditemukan luka robek di dada kiri atas dengan ukuran delapan centimeter kali empat centimeter tepi rata d dasar luka jaringan lemak. Ditemukan luka robek dipunggung dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan otot. Ditemukan luka robek di perut kanan dengan ukuran sembilan centimeter kali dua centimeter tepi rata. Ditemukan luka robek di pinggul kiri dengan ukuran dua belas kali tiga centimeter tepi luka rata dasar luka otot. Ditemukan luka robek dibokong kiri dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan lemak. Ditemukan luka robek dipergelangan tangan kanan diameter empat centimeter tepi luka tidak rata;

3. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Tanjung Mulya Nomor : 470/655/1706112004/XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024 yang menyatakan Korban TURNI telah meninggal dunia pada Tanggal 29 Desember 2024, meninggal di Desa Tanjung Mulya;
4. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Tanjung Mulya Nomor : 470/656/1706112004/XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024 yang menyatakan Korban UMI KHOLIFAH telah meninggal dunia pada Tanggal 29 Desember 2024, meninggal di Desa Tanjung Mulya;
5. Surat Hasil *Visum Et Repertum Psychiatricum* dari UPTD Khusus Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Nomor : 1307/800/RSKJ/1.2/II/2025 Tanggal 12 Februari 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Sabarudin Als Sabar Bin Dikun (alm), adapun selaku Ketua Tim Pemeriksa adalah dr. Lucy Maturia Bangun, Sp. KJ, adapun kesimpulan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh psikiater, psikolog klinis, dokter umum dan perawat, dari seluruh hasil pemeriksaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terperiksa mengalami gangguan mental, berupa :

Gangguan Persepsi : Halusinasi auditorik berisi petunjuk dan perintah;

Gangguan isi pikir : Waham curiga ; (keyakinan yang tidak berdasarkan kenyataan) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan;

Hal. 42 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan saat ini terkait dengan perkara pembacokan yang mengakibatkan korban meninggal dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas pembacokan tersebut adalah yaitu korban Turni dan korban Umi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban yang bernama korban Umi dan korban Turni tersebut, serta Terdakwa sebelumnya tidak pernah bertemu dengan korban Umi maupun korban Turni dan Terdakwa juga tidak ada hubungan dengan korban Umi dan korban Turni tersebut;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa sering mendapat bisikan berupa suara yang menyebutkan "itu yang ganggu kamu rumah nya disana";
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mendapatkan bisikan "itu yang ganggu kamu rumah nya disana" kembali, kemudian Terdakwa mengambil parang dan pergi menggunakan motor Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi mencari rumah orang tersebut, kemudian pada saat Terdakwa sudah dekat dengan rumah Korban Turni Terdakwa mendengar kembali suara bisikan "itu yang ganggu kamu rumah nya disana", kemudian Terdakwa masuk ke rumah korban Turni;
- Bahwa saat Terdakwa masuk kerumah, Terdakwa melihat korban Turni sedang tiduran dan Terdakwa langsung melakukan pembacokan terhadap korban Turni tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban Turni;
- Bahwa saat diperjalanan menuju rumah Terdakwa, Terdakwa melihat seorang pria dan mendengar bisikan kembali "Itu yang satunya", kemudian Terdakwa turun dari motor dan Terdakwa kejar orang tersebut namun Terdakwa tidak dapat menjejarnya;
- Bahwa setelah tidak berhasil mengejar pria tersebut kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan, kemudian pada saat di dekat MTS Terdakwa melihat dua orang perempuan yang berboncengan membawa motor dan kemudian Terdakwa mendengar kembali suara bisikan "Itu yang satunya, yang belakang", kemudian Terdakwa langsung putar balik dan langsung mengejar kedua perempuan tersebut, dan ketika dekat Terdakwa mengambil parang Terdakwa dan melakukan penusukan korban korban Umi sehingga kedua perempuan tersebut terjatuh, kemudian korban Umi tergeletak dan

Hal. 43 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan satunya lagi kabur, kemudian Terdakwa mendekati korban Umi dan melakukan pembacokan;

- Bahwa sejak tiga tahun yang lalu Terdakwa sering mendengar suara dari atap rumah Terdakwa seperti suara benturan ada orang yang melempar atap rumah Terdakwa tersebut sehingga membuat Terdakwa tidak nyaman;
- Bahwa kemudian kurang lebih satu minggu sebelum kejadian Terdakwa mulai mendengar ada suara bisikan berupa suara perempuan dan laki-laki dan disemua aktivitas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering mendengar suara-suara bisikan tersebut, bisikan yang pertama kali pada tanggal dan hari yang Terdakwa lupa sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa di dalam rumah, Terdakwa mendengar seperti percakapan yang suara perempuan mengatakan "Awat-Awat Pak, itu dia mau keluar rumah", kemudian Terdakwa melihat ke luar rumah namun tidak ada orang, kemudian Terdakwa melanjutkan aktivitas Terdakwa seperti biasanya;
- Bahwa bisikan tersebut muncul kembali pada pagi hari sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi ke Penarik, pada saat itu Terdakwa tidak nyaman di rumah dan memutuskan untuk mengontrak di Penarik, kemudian sekira pukul 19.00 WIB di kontrakan tersebut Terdakwa mendengar suara perempuan "Pak jangan keras-keras, ini daerah orang", sembari Terdakwa juga mendengar suara benturan dari atap rumah tersebut, kemudian sekira 21.00 WIB Terdakwa pergi dari kontrakan tersebut dan pergi pulang ke rumah dan sampai di rumah sekira pukul 00.00 WIB, kemudian keesokan harinya Terdakwa hanya di rumah sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mendengar suara laki-laki "Ini tengok adik kamu saya bentur-benturkan" dan juga pada saat itu Terdakwa mendengar suara benturan keras, kemudian Terdakwa mencari-cari keluar rumah sambil membawa parang namun tidak menemukannya;
- Bahwa bisikan selanjutnya pada keesokan harinya secara berturut-turut Terdakwa pergi membawa mobil keliling membawa anak Terdakwa yang kecil, kemudian Terdakwa mendengar kembali suara bisikan laki-laki "Itu Kamu di ikutin tu di belakang", kemudian Terdakwa melihat kebelakang tidak ada orang, kemudian Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi ke kebun;
- Bahwa terkadang setiap keluar rumah pada saat membuka pintu Terdakwa sering mendengar suara perempuan "Awat dia keluar", kemudian keesokan harinya setelah maghrib Terdakwa mengambil air wudhu dan Terdakwa

Hal. 44 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tubuh Terdakwa terasa sangat dingin dan ketika Terdakwa sholat Terdakwa mendengar kembali suara laki-laki "Itu bacaan kamu salah", selama sholat Terdakwa merasa di salah-salahkan, kemudian pada malam keesokan harinya pada saat tidur Terdakwa merasa sesak, keesokan harinya pada saat peristiwa tersebut pada hari Minggu Tanggal 29 Desember 2024 sekira Pukul 09.30 WIB Terdakwa mendengar "Itu yang ganggu kamu rumah nya disana";

- Bahwa saat setelah Terdakwa mendengarkan bisikan Terdakwa mengambil parang di garasi rumah Terdakwa dan pergi menggunakan motor Terdakwa, kemudian sambil jalan menggunakan motor Terdakwa mencari rumah orang tersebut, kemudian pada saat Terdakwa sudah dekat dengan rumah korban Turni Terdakwa mendengar kembali suara bisikan "Itu rumah nya yang ganggu kamu", kemudian Terdakwa masuk ke rumah tersebut dan melihat korban Turni sedang tiduran dan karena melihat Terdakwa tersebut korban Turni langsung bangun dan diposisi duduk di atas kasur, kemudian Terdakwa langsung melakukan pembacokan terhadap korban Turni tersebut di dalam kamar;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban Turni disana ada perempuan (anak korban) masuk ke kamar tersebut kemudian mengatakan "apa salah ibu saya" kemudian Terdakwa keluar rumah dan pergi ke motor Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperjalanan di dekat MTS Terdakwa melihat dua orang perempuan yang berboncengan membawa motor dan kemudian Terdakwa mendengar kembali suara bisikan "Itu yang satunya, yang belakang", kemudian Terdakwa langsung putar balik dan langsung mengejar kedua perempuan tersebut, dan ketika dekat Terdakwa mengambil parang Terdakwa dan melakukan penusukan korban korban Umi sehingga kedua perempuan tersebut terjatuh, kemudian korban Umi tergeletak dan perempuan satunya lagi kabur;
- Bahwa saat korban Umi tergeletak Terdakwa mendekati korban Umi dan Terdakwa melingkari tangan sebelah kanan ke bagian leher korban Umi dan kembali melakukan pembacokan yang kedua menggunakan tangan kiri ke arah dada korban Umi, namun ditahan menggunakan tangan korban, dengan posisi tangan Terdakwa masih di leher korban Umi, Terdakwa kembali mengayunkan parang yang ketiga menggunakan tangan kiri ke arah dada kiri atas korban, dengan posisi tangan Terdakwa masih di leher korban Umi, Terdakwa kembali mengayunkan parang yang keempat menggunakan

Hal. 45 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



tangan kiri ke arah pinggul kiri korban, dengan posisi tangan Terdakwa masih di leher korban Umi, Terdakwa kembali mengayunkan parang yang kelima menggunakan tangan kiri ke arah perut bagian kanan korban, Terdakwa melepaskan tangan dari leher korban Umi, kemudian korban Umi tergeletak di atas tanah dengan posisi telungkup dan Terdakwa kembali mengayunkan parang yang keenam menggunakan tangan kiri ke arah bokong korban, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa yang membuat Terdakwa emosi karena ada bisikan yang mengganggu Terdakwa lewat suara bisikan tersebut "Itu rumah nya yang ganggu kamu", kemudian Terdakwa bergegas mencari tahu orang yang mengganggu Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat pergi meninggalkan rumah Terdakwa hanya mengikuti petunjuk suara bisikan tersebut dan tidak tahu mau kemana, pada saat di perjalanan Terdakwa mulai dituntun oleh suara bisikan sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah korban Turni tersebut dan melakukan pembacokan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban yang bernama korban Umi dan korban Turni tersebut, serta Terdakwa sebelumnya tidak pernah bertemu dengan korban Umi maupun korban Turni dan Terdakwa juga tidak ada hubungan dengan korban Umi dan korban Turni tersebut, kemudian yang membuat Terdakwa melakukan pembacokan tersebut karena Terdakwa mendapat perintah dan petunjuk dari suara bisikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan dengan korban Umi dan korban Turni dan Terdakwa juga tidak mengenali korban Umi dan korban Turni tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembacokan baik terhadap korban Turni maupun korban Umi perasaan Terdakwa saat melakukan pembacokan para korban mengeluarkan suara seperti orang ketawa lebih mirip dengan suara kuntulanak sehingga Terdakwa semakin emosi dan membacok para korban;
- Bahwa Terdakwa mau mengikutin perintah dalam bisikan tersebut dikarenakan apabila Terdakwa tidak mengikutin bisikan tersebut dalam bayangan Terdakwa melihat anak Terdakwa sendiri ada yang membenturkan kedinding sehingga Terdakwa mengikutin arahan dari bisikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan saat ini semenjak Terdakwa berada dalam tahanan suara bisikan tersebut berangsur-angsur menghilang namun saat ini Terdakwa susah untuk tidur;

Hal. 46 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak nya tersebut telah Majelis Hakim berikan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat dan sarung parang yang berbahan kayu warna coklat;
2. 1 (satu) unit motor Supra X dengan Nopol BD 5611 NF dengan Nomor Mesin JB81E-1426209 dan Nomor Rangka MH1JB81159K430543;
3. 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
4. 1 (satu) lembar celana panjang dengan keadaan robek dan bercak darah;
5. 1 (satu) lembar baju warna abu-abu dengan keadaan robek dan bercak darah;
6. 1 (satu) lembar bra warna biru dongker;
7. 1 (satu) lembar kain panjang dengan motif batik warna coklat;
8. 1 (satu) lembar jilbab warna merah maroon;
9. 1 (satu) lembar celana dalam wanita dalam keadaan robek warna ungu;
10. 1 (satu) lembar kain panjang dengan motif batik warna coklat;
11. 1 (satu) lembar baju dengan bermotif garis dengan warna merah hitam dalam keadaan robek dan bercak darah;
12. 1 (satu) lembar baju warna biru dongker dengan motif bulat dalam keadaan robek dan bercak darah;
13. 1 (satu) lembar kain panjang warna biru dengan motif tanaman;
14. 1 (satu) lembar kain panjang warna biru muda dengan gambar beruang dan terdapat bercak darah;
15. 1 (satu) lembar celana dalam perempuan dalam keadaan robek dengan warna cream dan terdapat bercak darah;
16. 1 (satu) lembar kain panjang warna putih dengan list garis warna biru dan terdapat bercak darah;
17. 1 (satu) lembar bra warna hitam terdapat berkas robek;

Yang mana terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan surat persetujuan sita berlaku berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko nomor 2/PenPid.B-SITA/2025/PN Mkm tertanggal 7 Januari 2025, yang kemudian barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan kemudian masing-masing membenarkannya;

Hal. 47 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pembacokan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira Pukul 09.30 WIB, di Desa Tanjung Mulya Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko, dan terdengar teriakan dari arah kamar korban Turni yang berteriak, dan pada saat saksi Susanti anak korban Turni melihat ke arah kamar maka anak korban Turni melihat terdakwa yang sedang memegang sebilah parang yang sudah berlumuran darah;
- Bahwa benar pada saat Saksi Susanti melihat kepada terdakwa, saksi Susanti mengatakan: "siapa kamu? Dan pada saat Saksi Susanti mengatakan hal tersebut kemudian Terdakwa mengarahkan parangnya ke arah saksi Susanti yang membuat saksi Susanti ketakutan dan berteriak minta tolong dan kemudian karena saksi Susanti berteriak minta tolong lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Susanti "Bunuhlah aku";
- Bahwa benar setelah melakukan perbuatan membacok ibu saksi korban Susanti lalu terdakwa membawa sepeda motornya dan pergi meninggalkan lokasi rumah korban Turni;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa maka korban Turni mengalami luka-luka yang menyebabkan kematian korban Turni sebagaimana yang tertuang dalam hasil *Visum Et Revertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko Nomor: 445/02/VER.RSUD/II/2025 Tanggal 16 Januari 2025 yang diperiksa oleh dr. Luh Dewi Sulasih, adapun hasil pemeriksaan terhadap Korban Turni didapatkan :

Pemeriksaan Luar :

Dada: Ditemukan luka robek didada kiri luka pertama dengan ukuran sepuluh centimeter kali tujuh centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan lemak.

Ditemukan luka kedua dengan ukuran enam centimeter kali empat centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan lemak.

Alat Gerak Atas:

Ditemukan luka robek dipergelangan tangan kiri dengan ukuran dua belas centimeter kali lima centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan otot dan pembuluh darah.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien, ditemukan luka robek didada kiri luka pertama dengan ukuran sepuluh centimeter kali tujuh centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan lemak. Ditemukan luka kedua dengan

Hal. 48 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran enam centimeter kali empat centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan lemak. Ditemukan luka robek dipergelangan tangan kiri dengan ukuran dua belas centimeter kali lima centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan otot dan perbuluh darah;

- Bahwa benar selama ini korban Turni sudah lama sakit dan berbaring di tempat tidur dan sepengetahuan saksi Susanti bahwa korban Turni tidak ada musuh dan saksi Susanti juga tidak mengenal terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa adalah warga daerah Rawabangun Kecamatan XIV Kota Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa benar terdakwa tinggal bersama dengan istrinya yang bernama Saksi Eni Idama dan selama kurang lebih selama 3 (tiga) tahun tinggal di desa tersebut terdakwa dan istrinya sering mendengar suara-suara aneh yang ada di atap rumah terdakwa dan istrinya tersebut dan pada saat diperiksa ke atas atap namun tidak ada ditemukan apa-apa;
- Bahwa benar sebelum adanya peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban Turni, terdakwa sering mendengar adanya bisikan-bisikan dan terdakwa sering mengatakan ada orang yang membisiki terdakwa pada saat dilihat ternyata orangnya tidak ada dan yang dapat mendengar bisikan-bisikan itu hanya terdakwa ;
- Bahwa benar beberapa minggu sebelum kejadian, terdakwa sudah suka uring-uringan, suka menangis sendiri dan gelisah sedangkan gejala tersebut sudah dirasakan oleh anak kandung terdakwa yang bernama Rian dan istri terdakwa yang bernama saksi Eni Idama pada saat kejadian perkara terdakwa pada pagi harinya sudah dalam keadaan marah-marah karena terdakwa merasa bahwa selain adanya bisikan-bisikan yang didengarnya terdakwa juga merasa ada gangguan dari suara-suara aneh yang ada di atas atap rumah Terdakwa, dan setelah Terdakwa mendengarkan bisikan Terdakwa mengambil parang di garasi rumah Terdakwa dan pergi menggunakan motor Terdakwa, sebelum Terdakwa pergi Terdakwa ditanya oleh istri Terdakwa yaitu saksi Eni Idama dan Terdakwa yang saat itu sudah emosi hanya menjawab akan ke rumah adik Terdakwa, yaitu Saksi Turini;
- Bahwa benar kemudian sambil jalan menggunakan motor, Terdakwa mencari rumah orang sesuai dengan bisikan yang Terdakwa dengar, lalu pada saat Terdakwa sudah dekat dengan rumah korban Turni, Terdakwa mendengar kembali suara bisikan "Itu rumah nya yang ganggu kamu", yang menunjukkan bahwa rumah korban Turni adalah rumah yang Terdakwa cari, kemudian Terdakwa masuk ke rumah tersebut dan melihat korban Turni sedang tiduran dan kar

Hal. 49 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ena melihat Terdakwa tersebut korban Turni langsung bangun dan diposisi di atas kasur, kemudian sesuai perintah lewat bisikan yang didengar oleh Terdakwa, Terdakwa langsung melakukan pembacokan terhadap korban Turni di dalam kamar;

- Bahwa benar saat Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban Turni, saksi Susanti masuk ke kamar tersebut, melihat korban Turni sudah bersimbah darah dan Terdakwa sedang memegang parang yang berlumuran darah, Saksi Susanti berlari ke luar rumah sambil meminta tolong kepada warga sekitar sedangkan Terdakwa keluar dari rumah korban Turni, menyimpan parang ke dalam sarungnya kemudian pergi ke arah motor Terdakwa, menaiki motor dan pergi meninggalkan rumah korban Turni;
- Bahwa benar saat diperjalanan, Terdakwa melihat seorang pria dan mendengar bisikan kembali "Itu yang satunya", kemudian Terdakwa turun dari motor dan Terdakwa kejar orang tersebut namun Terdakwa tidak dapat mengejanya kemudian Terdakwa berputar arah menuju motor yang diletakkan di pinggir jalan tidak jauh dari kebun milik Saksi Turini;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motornya dan pada saat diperjalanan di dekat MTS Terdakwa melihat dua orang perempuan yang berboncengan membawa motor, yaitu korban Umi dan Saksi Sumiyati kemudian Terdakwa mendengar kembali suara bisikan yang menyuruh Terdakwa untuk membacok korban Umi yang sedang dibonceng oleh saksi Sumiyati, kemudian Terdakwa langsung putar balik dan langsung mengejar korban Umi dan Saksi Sumiyati dan ketika sudah dekat Terdakwa mengambil parang Terdakwa dan melakukan pembacokan kepada korban Umi sehingga korban Umi dan Saksi Sumiyati terjatuh dari motor, kemudian korban Umi tergeletak di jalan dan Saksi Sumiyati kabur;
- Bahwa benar saat korban Umi tergeletak Terdakwa mendekati korban Umi dan Terdakwa melingkari tangan sebelah kanan ke bagian leher korban Umi dan kembali melakukan pembacokan yang kedua menggunakan tangan kiri ke arah dada korban Umi, namun ditahan menggunakan tangan korban, dengan posisi tangan Terdakwa masih di leher korban Umi, Terdakwa kembali mengayunkan parang yang ketiga menggunakan tangan kiri ke arah dada kiri atas korban, dengan posisi tangan Terdakwa masih di leher korban Umi, Terdakwa kembali mengayunkan parang yang keempat menggunakan tangan kiri ke arah pinggul kiri korban, dengan posisi tangan Terdakwa masih di leher korban Umi, Terdakwa kembali mengayunkan parang yang kelima menggunakan tangan kiri ke arah perut bagian kanan korban, Terdakwa

Hal. 50 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan tangan dari leher korban Umi, kemudian korban Umi tergeletak di atas tanah dengan posisi telungkup dan Terdakwa kembali mengayunkan parang yang keenam menggunakan tangan kiri ke arah bokong korban, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa benar Terdakwa sampai dirumah sekitar pukul 12.00 WIB, dimana setelah sampai rumah Terdakwa langsung meletakkan parang di dalam rumahnya, kemudian tidak lama datang banyak warga di depan rumah dan mengatakan kepada Saksi Eni Idama bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan dan tidak lama Terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa oleh warga tersebut, sedangkan korban yang dilakukan pembacokan oleh Terdakwa tersebut telah dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan seluruh Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengenal kedua korban, tidak pernah bertemu dengan kedua korban juga tidak ada permasalahan dan hubungan dengan kedua korban;
- Bahwa benar berdasarkan surat hasil *Visum et Revertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko Nomor: 445/03/VER.RSUD/I/2025 Tanggal 16 Januari 2025 yang diperiksa oleh dr. Luh Dewi Sulasih, adapun hasil pemeriksaan terhadap Korban Umi Kalifah didapatkan :

Pemeriksaan Luar:

Dada: Ditemukan luka robek di dada kiri atas dengan ukuran delapan centimeter kali empat centimeter tepi rata dasar luka jaringan lemak.

Punggung: Ditemukan luka robek dipunggung dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan otot.

Perut: Ditemukan luka robek di perut kanan dengan ukuran sembilan centimeter kali dua centimeter tepi rata.

Pinggang: Ditemukan luka robek di pinggul kiri dengan ukuran dua belas kali tiga centimeter tepi luka rata dasar luka otot.

Bokong: Ditemukan luka robek dibokong kiri dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan lemak.

Alat gerak atas: Ditemukan luka robek dipergelangan tangan kanan diameter empat centimeter tepi luka tidak rata.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien, Ditemukan luka robek di dada kiri atas dengan ukuran delapan centimeter kali empat centimeter tepi rata dasar luka jaringan lemak. Ditemukan luka robek dipunggung dengan

Hal. 51 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



ukuran lima centimeter kali empat centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan otot. Ditemukan luka robek di perut kanan dengan ukuran sembilan centimeter kali dua centimeter tepi rata. Ditemukan luka robek di pinggul kiri dengan ukuran dua belas kali tiga centimeter tepi luka rata dasar luka otot. Ditemukan luka robek dibokong kiri dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan lemak. Ditemukan luka robek dipergelangan tangan kanan diameter empat centimeter tepi luka tidak rata;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Tanjung Mulya Nomor: 470/655/1706112004/XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024 yang menyatakan Korban Turni telah meninggal dunia pada Tanggal 29 Desember 2024, meninggal di Desa Tanjung Mulya;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Tanjung Mulya Nomor: 470/656/1706112004/XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024 yang menyatakan Korban Umi Kholifah telah meninggal dunia pada Tanggal 29 Desember 2024, meninggal di Desa Tanjung Mulya;
- Bahwa benar berdasarkan surat Hasil *Visum Et Repertum Psychiatricum* dari UPTD Khusus Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Nomor : 1307/800/RSK J/1.2/II/2025 Tanggal 12 Februari 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap p Terdakwa Sabarudin Als Sabar Bin Dikun (alm), adapun selaku Ketua Tim Pemeriksa adalah dr. Lucy Maturia Bangun, Sp. KJ, adapun kesimpulan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh psikiater, psikolog klinis, dokter umum dan perawat, dari seluruh hasil pemeriksaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terperiksa mengalami gangguan mental, berupa :

Gangguan Persepsi : Halusinasi auditorik berisi petunjuk dan perintah;

Gangguan isi pikir : Waham curiga ; (keyakinan yang tidak berdasarkan kenyataan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340

Hal. 52 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (*Wetboek van Strafrecht*), unsur “barangsiapa” secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum (*subjectief recht*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa jika di lihat dari makna *Gramatikal*, maka istilah “barangsiapa” itu merupakan frasa yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *Leksikal* pada penyebutan sebagai Terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa bernama Sabarudin Als Sabar Bin Dikun (Alm), dimana ia mengakui semua ciri dan identitas pribadi (*personaliteit*) yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai identitasnya, sehingga telah nyata bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai Terdakwa tersebut adalah benar orang yang dihadapkan ke depan persidangan perkara ini, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Terdakwa memang membenarkan saat identitasnya ditanya di persidangan oleh Majelis Hakim namun Terdakwa termasuk dalam pengertian Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatannya sesuai dengan keterangan Saksi Ahli dr. Lucy Maturia Bangun, Sp. KJ, sehingga dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat unsur “barangsiapa” tidak dapat dibuktikan menurut hukum;

Hal. 53 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsur “barangsiapa” hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan unsur – unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan, Terdakwa mampu memahami setiap pertanyaan yang diajukan dengan baik serta memberikan jawaban yang sesuai, serta semua identitas yang tertulis pada surat dakwaan diakui dengan benar oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim belum akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 44 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana terhadap diri Terdakwa, unsur-unsur dalam Pasal 44 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana terhadap diri Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh unsur – unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis Hakim paparkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ad. 3 yaitu unsur merampas nyawa orang lain sebagaimana akan diuraikan di bawah ini ;

Ad.3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “merampas nyawa orang lain” memiliki pengertian bahwa hilangnya nyawa kedua korban merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atau dengan kata lain hilangnya nyawa dari orang yang dimaksud menjadi tujuannya. Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1295/K/Pid/1985 tanggal 2 Januari 1986 menjelaskan “bahwa kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dilihat dan dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindakan pembunuhan tersebut serta tempat pada badan korban yang dilukai oleh terdakwa dengan alatnya tersebut”;

Hal. 54 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan didukung oleh persesuaian keterangan para saksi, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, didapatkan fakta bahwa Terdakwa mulai mendengar bisikan dan diganggu oleh suara-suara semenjak 3 (tiga) tahun yang lalu. Gangguan dan bisikan yang didengar Terdakwa adalah Terdakwa sering mendengar suara dari atap rumah Terdakwa seperti suara benturan ada orang yang melempar atap rumah, mendengar ada suara bisikan berupa suara perempuan dan laki-laki disemua aktivitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira Pukul 09.30 WIB Terdakwa kembali mendengar suara yang menuntun Terdakwa ke tempat orang yang selalu mengganggu Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mendengarkan bisikan Terdakwa mengambil parang di garasi rumah Terdakwa dan pergi menggunakan motor Terdakwa, sebelum Terdakwa pergi Terdakwa ditanya oleh istri Terdakwa yaitu saksi Eni Idama dan Terdakwa yang saat itu sudah emosi hanya menjawab akan ke rumah adik Terdakwa, yaitu Saksi Turini;

Menimbang, bahwa kemudian sambil jalan menggunakan motor, Terdakwa mencari rumah orang sesuai dengan bisikan yang Terdakwa dengar, lalu pada saat Terdakwa sudah dekat dengan rumah korban Turni, Terdakwa mendengar kembali suara bisikan "Itu rumah nya yang ganggu kamu", yang menunjukkan bahwa rumah korban Turni adalah rumah yang Terdakwa cari, kemudian Terdakwa masuk ke rumah tersebut dan melihat korban Turni sedang tiduran dan karena melihat Terdakwa tersebut korban Turni langsung bangun dan diposisi duduk di atas kasur, kemudian sesuai perintah lewat bisikan yang didengar oleh Terdakwa, Terdakwa langsung melakukan pembacokan terhadap korban Turni di dalam kamar;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban Turni, saksi Susanti masuk ke kamar tersebut, melihat korban Turni sudah bersimbah darah dan Terdakwa sedang memegang parang yang berlumuran darah, Saksi Susanti berlari ke luar rumah sambil meminta tolong kepada warga sekitar sedangkan Terdakwa keluar dari rumah korban Turni, menyimpan parang ke dalam sarungnya kemudian pergi ke arah motor Terdakwa, menaiki motor dan pergi meninggalkan rumah korban Turni;

Menimbang, bahwa saat diperjalanan, Terdakwa melihat seorang pria dan mendengar bisikan kembali "Itu yang satunya", kemudian Terdakwa turun dari motor dan Terdakwa kejar orang tersebut namun Terdakwa tidak dapat

Hal. 55 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejanya kemudian Terdakwa berputar arah menuju motor yang diletakkan di pinggir jalan tidak jauh dari kebun milik Saksi Turini;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motornya dan pada saat diperjalanan di dekat MTS Terdakwa melihat dua orang perempuan yang berboncengan membawa motor, yaitu korban Umi dan Saksi Sumiyati kemudian Terdakwa mendengar kembali suara bisikan yang menyuruh Terdakwa untuk membacok korban Umi yang sedang dibonceng oleh saksi Sumiyati, kemudian Terdakwa langsung putar balik dan langsung mengejar korban Umi dan Saksi Sumiyati dan ketika sudah dekat Terdakwa mengambil parang Terdakwa dan melakukan pembacokan kepada korban Umi sehingga korban Umi dan Saksi Sumiyati terjatuh dari motor, kemudian korban Umi tergeletak di jalan dan Saksi Sumiyati kabur;

Menimbang, bahwa saat korban Umi tergeletak Terdakwa mendekati korban Umi dan Terdakwa melingkari tangan sebelah kanan ke bagian leher korban Umi dan kembali melakukan pembacokan yang kedua menggunakan tangan kiri ke arah dada korban Umi, namun ditahan menggunakan tangan korban, dengan posisi tangan Terdakwa masih di leher korban Umi, Terdakwa kembali mengayunkan parang yang ketiga menggunakan tangan kiri ke arah dada kiri atas korban, dengan posisi tangan Terdakwa masih di leher korban Umi, Terdakwa kembali mengayunkan parang yang keempat menggunakan tangan kiri ke arah pinggul kiri korban, dengan posisi tangan Terdakwa masih di leher korban Umi, Terdakwa kembali mengayunkan parang yang kelima menggunakan tangan kiri ke arah perut bagian kanan korban, Terdakwa melepaskan tangan dari leher korban Umi, kemudian korban Umi tergeletak di atas tanah dengan posisi telungkup dan Terdakwa kembali mengayunkan parang yang keenam menggunakan tangan kiri ke arah bokong korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kembali parang ke dalam sarung nya dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai di rumah sekitar pukul 12.00 WIB, dimana setelah sampai rumah Terdakwa langsung meletakkan parang di dalam rumahnya, kemudian tidak lama datang banyak warga di depan rumah dan mengatakan kepada Saksi Eni Idama bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan dan tidak lama Terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa oleh warga tersebut, sedangkan korban yang dilakukan pembacokan oleh Terdakwa tersebut telah dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengenal kedua korban, tidak

Hal. 56 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bertemu dengan kedua korban juga tidak ada permasalahan dan hubungan dengan kedua korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko Nomor : 445/02/VER.RSUD/I/2025 Tanggal 16 Januari 2025 yang diperiksa oleh dr. Luh Dewi Sulasih, adapun hasil pemeriksaan terhadap Korban Turni didapatkan :
Pemeriksaan Luar :

Dada : Ditemukan luka robek didada kiri luka pertama dengan ukuran sepuluh centimeter kali tujuh centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan lemak.

Ditemukan luka kedua dengan ukuran enam centimeter kali empat centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan lemak.

Alat Gerak Atas :

Ditemukan luka robek dipergelangan tangan kiri dengan ukuran dua belas centimeter kali lima centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan otot dan perbuluh darah.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien, ditemukan luka robek didada kiri luka pertama dengan ukuran sepuluh centimeter kali tujuh centimeter tapi luka rata dasar luka jaringan lemak. Ditemukan luka kedua dengan ukuran enam centimeter kali empat centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan lemak. Ditemukan luka robek dipergelangan tangan kiri dengan ukuran dua belas centimeter kali lima centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan otot dan perbuluh darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil *Visum et Revertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko Nomor : 445/03/VER.RSUD/I/2025 Tanggal 16 Januari 2025 yang diperiksa oleh dr. Luh Dewi Sulasih, adapun hasil pemeriksaan terhadap Korban Umi Kalifah didapatkan :

Pemeriksaan Luar :

Dada : Ditemukan luka robek di dada kiri atas dengan ukuran delapan centimeter kali empat centimeter tepi rata dasar luka jaringan lemak.

Punggung : Ditemukan luka robek dipunggung dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan otot.

Perut : Ditemukan luka robek di perut kanan dengan ukuran sembilan centimeter kali dua centimeter tepi rata.

Pinggang : Ditemukan luka robek di pinggul kiri dengan ukuran dua belas kali tiga centimeter tepi luka rata dasar luka otot.

Hal. 57 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bokong : Ditemukan luka robek dibokong kiri dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan lemak.

Alat gerak atas : Ditemukan luka robek dipergelangan tangan kanan diameter empat centimeter tepi luka tidak rata.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien, Ditemukan luka robek di dada kiri atas dengan ukuran delapan centimeter kali empat centimeter tepi rata dasar luka jaringan lemak. Ditemukan luka robek dipunggung dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan otot. Ditemukan luka robek di perut kanan dengan ukuran sembilan centimeter kali dua centimeter tepi rata. Ditemukan luka robek di pinggul kiri dengan ukuran dua belas kali tiga centimeter tepi luka rata dasar luka otot. Ditemukan luka robek dibokong kiri dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter tepi luka rata dasar luka jaringan lemak. Ditemukan luka robek dipergelangan tangan kanan diameter empat centimeter tepi luka tidak rata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Tanjung Mulya Nomor : 470/655/1706112004/XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024 yang menyatakan Korban Turni telah meninggal dunia pada Tanggal 29 Desember 2024, meninggal di Desa Tanjung Mulya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Tanjung Mulya Nomor : 470/656/1706112004/XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024 yang menyatakan Korban Umi Kholifah telah meninggal dunia pada Tanggal 29 Desember 2024, meninggal di Desa Tanjung Mulya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan di atas Majelis Hakim menilai dengan memperhatikan luka-luka yang terdapat pada jenazah korban Turni sesuai hasil *Visum Et Revertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko Nomor : 445/02/VER.RSUD/II/2025 dan pada jenazah korban Umi sesuai hasil *Visum et Revertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko Nomor : 445/03/VER.RSUD/II/2025 telah menyebabkan kedua korban meninggal dunia sebagai akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhi unsur ad. 3 yaitu unsur merampas nyawa orang lain maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ad. 2 yang mana bahwa dalam unsur ini terdapat 2

Hal. 58 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) sub unsur yang bersifat kumulatif yaitu sub unsur “dengan sengaja” dan sub unsur “dengan rencana terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa unsur ad.2 ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh yang dimintakan dalam sub unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dilakukan dengan persiapan yang cukup matang dan ada waktu yang cukup bagi terdakwa untuk memikirkan apakah perbuatan tersebut akan dilakukan atau tidak, dan pada kebiasaannya unsur ini juga menyangkut kepada kesiapan alat atau mental untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan pembacokan yang dilakukannya kepada korban Turni dan korban Umi oleh karena adanya desakan karena ada suara-suara yang didengar oleh terdakwa yang mengarahkannya untuk melakukan pembalasan seketika untuk menenangkan terdakwa karena adanya waham atau alur berpikir yang berbeda dari orang-orang yang sehat kejiwaannya pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang didengar di persidangan dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak mengenal korban Turni dan korban Umi sehingga dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa ketika melakukan perbuatan pembacokan tidak akan dapat merencanakan pembunuhan atau pembacokan pada orang yang tidak dikenalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ad. 2 harus dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak terbukti dan terpenuhi maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Hal. 59 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai unsur “barangsiapa” dalam dakwaan subsidair ini telah termuat secara lengkap dalam pertimbangan hukum unsur “barangsiapa” dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “barangsiapa” yang terdapat dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan itu secara etimologis berarti mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wetters*) perbuatan yang dilakukan, dalam Ilmu Hukum setidaknya ada dua teori terkemuka mengenai kesengajaan yaitu: Teori Kehendak (*Willstheorie*) yaitu dikatakan sengaja apabila adanya kehendak dari Terdakwa untuk mewujudkan unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut dan Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellings Theorie*) yaitu walaupun mungkin Terdakwa tidak menghendaki akibat dari perbuatannya akan tetapi perbuatan pelaku tetap dikatakan sengaja apabila cukup Terdakwa mampu membayangkan akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa jika dilihat dari bentuk atau tingkat kesengajaannya maka “sengaja” digolongkan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (*opzet als oogmerk*);

Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si Terdakwa benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan perbuatan itu;

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan semacam ini ada apabila si Terdakwa dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*);

Kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si Terdakwa hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh

Hal. 60 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si Terdakwa. Kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si Terdakwa jika akibatnya tetap terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, disimpulkan dengan sengaja yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang bertujuan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan perencanaan yang cukup untuk melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan didukung oleh persesuaian keterangan para saksi, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, didapatkan fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira Pukul 09.30 WIB Terdakwa kembali mendengar suara yang menuntun Terdakwa ke tempat orang yang selalu mengganggu Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mendengarkan bisikan Terdakwa mengambil parang di garasi rumah Terdakwa dan pergi menggunakan motor Terdakwa, sebelum Terdakwa pergi Terdakwa ditanya oleh istri Terdakwa yaitu saksi Eni Idama dan Terdakwa yang saat itu sudah emosi hanya menjawab akan ke rumah adik Terdakwa, yaitu Saksi Turini;

Menimbang, bahwa kemudian sambil jalan menggunakan motor, Terdakwa mencari rumah orang sesuai dengan bisikan yang Terdakwa dengar, lalu pada saat Terdakwa sudah dekat dengan rumah korban Turni, Terdakwa mendengar kembali suara bisikan "Itu rumah nya yang ganggu kamu", yang menunjukkan bahwa rumah korban Turni adalah rumah yang Terdakwa cari, kemudian Terdakwa masuk ke rumah tersebut dan melihat korban Turni sedang tiduran dan karena melihat Terdakwa tersebut korban Turni langsung bangun dan diposisi duduk di atas kasur, kemudian sesuai perintah lewat bisikan yang didengar oleh Terdakwa, Terdakwa langsung melakukan pembacokan terhadap korban Turni di dalam kamar;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban Turni, saksi Susanti masuk ke kamar tersebut, melihat korban Turni sudah bersimbah darah dan Terdakwa sedang memegang parang yang berlumuran darah, Saksi Susanti berlari ke luar rumah sambil meminta tolong kepada warga sekitar sedangkan Terdakwa keluar dari rumah korban Turni, menyimpan parang ke dalam sarungnya kemudian pergi ke arah motor Terdakwa, menaiki motor dan pergi meninggalkan rumah korban Turni;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motornya dan pada saat diperjalanan di dekat MTS Terdakwa melihat dua orang perempuan yang berboncengan membawa motor, yaitu korban Umi dan Saksi Sumiyati k

Hal. 61 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mendengar kembali suara bisikan yang menyuruh Terdakwa untuk membacok korban Umi yang sedang dibonceng oleh saksi Sumiyati, kemudian Terdakwa langsung putar balik dan langsung mengejar korban Umi dan Saksi Sumiyati dan ketika sudah dekat Terdakwa mengambil parang Terdakwa dan melakukan pembacokan kepada korban Umi sehingga korban Umi dan Saksi Sumiyati terjatuh dari motor, kemudian korban Umi tergeletak di jalan dan Saksi Sumiyati kabur;

Menimbang, bahwa saat korban Umi tergeletak Terdakwa mendekati korban Umi dan Terdakwa melingkari tangan sebelah kanan ke bagian leher korban Umi dan kembali melakukan pembacokan yang kedua menggunakan tangan kiri ke arah dada korban Umi, namun ditahan menggunakan tangan korban, dengan posisi tangan Terdakwa masih di leher korban Umi, Terdakwa kembali mengayunkan parang yang ketiga menggunakan tangan kiri ke arah dada kiri atas korban, dengan posisi tangan Terdakwa masih di leher korban Umi, Terdakwa kembali mengayunkan parang yang keempat menggunakan tangan kiri ke arah pinggul kiri korban, dengan posisi tangan Terdakwa masih di leher korban Umi, Terdakwa kembali mengayunkan parang yang kelima menggunakan tangan kiri ke arah perut bagian kanan korban, Terdakwa melepaskan tangan dari leher korban Umi, kemudian korban Umi tergeletak di atas tanah dengan posisi telungkup dan Terdakwa kembali mengayunkan parang yang keenam menggunakan tangan kiri ke arah bokong korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kembali parang ke dalam sarung nya dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dengan dipandu oleh suara bisikan-bisikan yang Terdakwa dengar telah masuk kategori dengan sengaja sebagai kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*) karena Terdakwa masuk ke rumah korban Turni untuk melakukan pembacokan kepada korban Turni kemudian juga mengejar motor Saksi Sumiyati dan korban Umi lalu melakukan pembacokan kepada korban Umi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai unsur “merampas nyawa orang lain” dalam dakwaan subsidair ini telah termuat secara lengkap dalam pertimbangan hukum unsur “merampas nyawa orang lain” dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “merampas nyawa orang lain” yang terdapat dalam dakwaan primair Pe

Hal. 62 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur “merampas nyawa orang lain” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair dalam dakwaan Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Terdakwa memang membenarkan saat identitasnya ditanya di persidangan oleh Majelis Hakim namun Terdakwa termasuk dalam pengertian Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatannya sesuai dengan keterangan Saksi Ahli dr. Lucy Maturia Bangun, Sp. KJ, sehingga dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat unsur “barangsiapa” tidak dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan tersebut sehingga oleh karenanya Nota Pembelaan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka agar dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa harus dipertimbangkan lebih dahulu kemampuan bertanggungjawab dari Terdakwa dengan menilai ada atau tidaknya alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa istilah kemampuan bertanggungjawab itu sendiri tidak ditemukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya merumuskan, “tidak dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu diketahui lebih dahulu maksud dari kemampuan bertanggung jawab, terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh para sarjana dan ahli hukum sebagaimana dikutip oleh Teguh Prasety

Hal. 63 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



a dalam bukunya (*vide* : Hukum Pidana, 2014, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 86 sampai dengan 87), yang antara lain adalah sebagai berikut :

- Van Hamel : “Kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan yaitu:
 - a) Mengerti akibat/ nyata dari perbuatan sendiri;
 - b) Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat;
 - c) Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat”;
- Pompe : “Batasan memuat beberapa unsur tentang pengertian kemampuan yaitu :
 - a) Kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya;
 - b) Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya;
 - c) Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah laku)”;
- *Memorie Van Toelichting*: “dikatakan bahwa tidak mampu bertanggungjawab pada pelaku apabila;
 - a) Pelaku tidak diberi kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diharuskan, dalam perkataan lain dalam hal perbuatan yang terpaksa;”
 - b) Pelaku dalam keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu, dengan perkataan lain adanya keadaan payologis seperti gila, sesat, dan sebagainya.”
- Soedarto : “Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya mampu bertanggung jawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang, dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaan itu”;

Menimbang, bahwa untuk dapat meminta pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku pidana maka harus ada 2 (dua) anasir yang harus dipenuhi yaitu :

1. Anasir Melawan Hukum, yaitu suatu kelakuan yang melawan hukum;
2. Anasir Kesalahan (*Schuld In Ruime Zin*) yaitu seorang pembuat yang dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya;

Hal. 64 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Menimbang, bahwa menurut Pompe, untuk menjalankan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hakim harus memeriksanya dengan 2 (dua) syarat :

1. Syarat Psychiateris, yaitu pada pelaku harus ada keadaan kegilaan, keadaan imbeciliteit, yang disebabkan oleh dan ada sejak lahir (*Gebrekkige Ontwikkeling*), atau yang disebabkan kemudian karena suatu penyakit jiwa (*Ziekelijke Storing*), yang mana keadaan-keadaan tersebut harus bersifat permanen (terus menerus);
2. Syarat Psychologys, yaitu gangguan jiwa (*Geestelijke Stoornis*) pada pelaku harus ada pada waktu pelaku melakukan perbuatan yang menentukan (*Beslissende Handeling*), atau dalam *Delictum Omissionis* yaitu pelaku tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dari keterangan di atas disimpulkan bahwa kemampuan bertanggung jawab harus ada;

- a) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b) Kemampuan untuk menentukan kehendak menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa alasan penghapusan pidana menurut sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik, oleh karena sifat melawan hukumnya perbuatan dihapuskan, maka Terdakwa tidak dapat dipidana, sedangkan alasan pemaaf menyangkut pribadi Terdakwa, dalam arti Terdakwa tidak dapat dicela, dengan perkataan lain Terdakwa tidak dapat dipersalahkan, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum, akan tetapi terdapat alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan, salah satu alasan pemaaf terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) yang berbunyi : “jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan”;

Hal. 65 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Menimbang, bahwa R. Soesilo (*vide* : buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, terkait Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), menjelaskan bahwa dalam praktiknya jika polisi menjumpai peristiwa semacam ini, ia tetap diwajibkan memeriksa perkaranya dan membuat proses verbal, Hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, meskipun ia dapat pula meminta nasihat dari dokter penyakit jiwa, hal serupa disampaikan juga oleh Ahli Hukum Pidana Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. bahwa penentuan perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku untuk dapat dipertanggungjawabkan atau tidak secara pidana terhadap dirinya harus dilihat alasan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, penentuan dan penilaian ini dikembalikan lagi kepada Majelis Hakim, termasuk mengenai pengenaan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dan pendapat ahli tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap penilaian mengenai pertanggungjawaban pidana dan pengenaan rehabilitasi di rumah sakit jiwa adalah kewenangan dari Majelis Hakim untuk menentukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan seorang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, ahli berpraktek di Rumah Sakit Jiwa Soeprapto Bengkulu yaitu dr. Lucy Maturia Bangun, Sp. KJ, telah melakukan observasi kejiwaan bersama tim terhadap Terdakwa yang hasilnya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Ahli beserta tim telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Bengkulu selama 20 (dua puluh) hari dari tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan Terdakwa tersebut sudah tercantum di dalam Surat *Visum Et Repertum Psychiatricum* No 1307 / 800 / RSKJ/1.2/11/2025, tanggal 12 Februari 2025 (terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa hasil pemeriksaan pasien mengalami gangguan jiwa/ mental berupa gangguan persepsi yang menyebabkan Terdakwa mengalami halusinasi auditorik (halusinasi dengar) yang berisi petunjuk dan perintah, kemudian Terdakwa juga mengalami gangguan isi pikir berupa waham curiga yang mana Terdakwa berkeyakinan tidak berdasarkan kenyataan;
- Bahwa gangguan mental adalah suatu kondisi seseorang individu memiliki gangguan suasana hati, isi pikir dan persepsi yang menimbulkan gangguan

Hal. 66 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



daya realita sehingga aktivitas keseharian dan kehidupan sosialnya terganggu;

- Bahwa gangguan persepsi adalah perubahan persepsi seseorang terhadap stimulus internal maupun eksternal. Gangguan ini dapat menyebabkan halusinasi, delusi (waham), dan ilusi. Kemudian ahli jelaskan bahwa halusinasi adalah gangguan persepsi yang menyebabkan seseorang melihat, mendengar, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak ada;
- Bahwa gangguan isi pikir adalah gangguan mental yang memengaruhi keyakinan seseorang, seperti delusi (waham). Delusi adalah keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak dapat diterima oleh argumen rasional, namun hal tersebut tidak dapat dikoreksi terhadap individu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan yang sudah di tuangkan dalam Surat *Visum Et Repertum Psychiatricum* No 1307/800/RSKJ/1.2/II/2025, tanggal 12 Februari 2025 tersebut bahwa kondisi kejiwaan Terdakwa didalam kategori tidak normal dan mengalami gangguan mental berat dan kronis;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan kondisi mental Terdakwa sangat memengaruhi kondisi emosi sehingga sangat memungkinkan Terdakwa melakukan perbuatan seperti kronologi kasus ini;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Ahli biasanya orang seperti Terdakwa dalam kondisi kejiwaannya harus disembuhkan secara berkala dikarenakan orang yang mengalami gangguan mental berat kronis jika tidak disembuhkan secara berkala maka penyakit/gangguan tersebut sering sewaktu-waktu muncul kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Surat Hasil *Visum Et Repertum Psychiatricum* dari UPTD Khusus Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Nomor : 1307/800/RSKJ/1.2/II/2025 Tanggal 12 Februari 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Sabarudin Als Sabar Bin Dikun (alm), adapun selaku Ketua Tim Pemeriksa adalah dr. Lucy Maturia Bangun, Sp. KJ, adapun kesimpulan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh psikiater, psikolog klinis, dokter umum dan perawat, dari seluruh hasil pemeriksaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terperiksa mengalami gangguan mental, berupa :

Gangguan Persepsi : Halusinasi auditorik berisi petunjuk dan perintah;

Hal. 67 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gangguan isi pikir : Waham curiga (keyakinan yang tidak berdasarkan kenyataan) ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Ahli bersama tim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah mengalami gangguan jiwa berat;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan Ahli dan bukti surat berupa *Visum Et Repertum Psychiatricum* dari UPTD Khusus Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Nomor : 1307/800/RSKJ/1.2/II/2025, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan dari Saksi Eni Idama, Saksi Rian Julianto, dan keterangan dari Terdakwa yang menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan dari Saksi Eni Idama (istri Terdakwa) yang memberikan keterangan dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

- Bahwa penyebab Terdakwa sering emosi dikarenakan sebelumnya rumah Saksi dan Terdakwa sering ada suara aneh dari atap rumah, kemudian karena hal tersebut Terdakwa berpikiran bahwa ada yang mengirimkan sesuatu di rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada orang pintar/dukun apa penyebab rumah Saksi dan Terdakwa sering ada terdengar suara aneh namun dukun tersebut mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa dan kemudian Terdakwa masih berkeyakinan bahwa ada yang mengirimkan sesuatu di rumah Saksi tersebut, kemudian keluarga mencoba untuk mengajak Terdakwa untuk mengecek ke dukun lain tetapi Terdakwa tidak mau, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa menjadi emosi Ketika terdapat suara aneh dari atap rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab Terdakwa sering emosi yang mana terkadang Terdakwa sering keluar rumah sambil membawa parang berkeliling disekitar rumah yang membuat Saksi terkadang merasa takut;
- Bahwa emosi sering muncul dari dalam diri Terdakwa terkadang sampai 2 (dua) kali dalam sebulan dan Saksi tidak tau sama sekali apa penyebabnya;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak betah di rumah dan pernah mencari kontrakan di daerah penarik yang saat Saksi bertanya Terdakwa hanya menjawab dia tidak betah dan merasa tidak nyaman mendengar suara lemparan diatas atap rumah;
- Bahwa selain suara aneh dari atap rumah Terdakwa juga pernah bercerita bahwa Terdakwa sering mendengar suara bisikan-bisikan aneh namun saat itu tidak begitu Saksi hiraukan;

Hal. 68 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kadang sering mengatakan kepada Saksi sering melihat orang asing datang dan mendengar suara bisikan namun selalu Saksi mengatakan bahwa tidak ada orang datang kerumah yang dilihat oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali menghancurkan perabotan dirumah dan pernah menghancurkan pintu kamar dengan menggunakan palu;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian tidak bisa tidur dan terkadang menangis sendirian dan keluar masuk kamar dan setiap Saksi tanyakan Terdakwa hanya diam tidak menjawab;

Menimbang, bahwa keterangan dari Saksi Rian Julianto (anak Terdakwa) yang memberikan keterangan dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sering mendengar suara-suara dari atap rumahnya dan suara-suara bisikan yang membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa perubahan terhadap Terdakwa terjadi sejak tahun 2021 sejak rumah sering mendengar suara-suara dan bisikan yang hanya didengar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga memiliki kakak laki-laki (paman Saksi yang bernama Jamaludin) yang memiliki gangguan jiwa dan sudah pernah diobati di Rumah Sakit Jiwa Bengkulu dengan gejala ada mendengar bisikan-bisikan, suka berlari-lari dan berhalusinasi;
- Bahwa paman Saksi tersebut saat ini sudah sehat namun kurang normal terkadang masih sering berbicara sendiri namun masih dapat bergaul dengan warga;
- Bahwa Terdakwa mulai mendengar bisikan-bisikan sejak tahun 2024;
- Bahwa Saksi Turini pernah mengajak Terdakwa berobat namun Terdakwa tidak mau;
- Bahwa Terdakwa ada menghancurkan pintu rumah kurang lebih 3-4 bulan sebelum kejadian pembacokan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan dari Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak tiga tahun yang lalu Terdakwa sering mendengar suara dari atap rumah Terdakwa seperti suara benturan ada orang yang melempar atap rumah Terdakwa tersebut sehingga membuat Terdakwa tidak nyaman;

Hal. 69 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kurang lebih satu minggu sebelum kejadian Terdakwa mulai mendengar ada suara bisikan berupa suara perempuan dan laki-laki dan disemua aktivitas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering mendengar suara-suara bisikan tersebut, bisikan yang pertama kali pada tanggal dan hari yang Terdakwa lupa sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa di dalam rumah, Terdakwa mendengar seperti percakapan yang suara perempuan mengatakan "Awat-Awat Pak, itu dia mau keluar rumah", kemudian Terdakwa melihat ke luar rumah namun tidak ada orang, kemudian Terdakwa melanjutkan aktivitas Terdakwa seperti biasanya;
- Bahwa bisikan tersebut muncul kembali pada pagi hari sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi ke Penarik, pada saat itu Terdakwa tidak nyaman di rumah dan memutuskan untuk mengontrak di Penarik, kemudian sekira pukul 19.00 WIB di kontrakan tersebut Terdakwa mendengar suara perempuan "Pak jangan keras-keras, ini daerah orang", sembari Terdakwa juga mendengar suara benturan dari atap rumah tersebut, kemudian sekira 21.00 WIB Terdakwa pergi dari kontrakan tersebut dan pergi pulang ke rumah dan sampai di rumah sekira pukul 00.00 WIB, kemudian keesokan harinya Terdakwa hanya di rumah kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mendengar suara laki-laki "Ini tengok adik kamu saya bentur-benturkan" dan juga pada saat itu Terdakwa mendengar suara benturan keras, kemudian Terdakwa mencari-cari keluar rumah sambil membawa parang namun tidak menemukannya;
- Bahwa bisikan selanjutnya pada keesokan harinya secara berturut-turut Terdakwa pergi membawa mobil keliling membawa anak Terdakwa yang kecil, kemudian Terdakwa mendengar kembali suara bisikan laki-laki "Itu Kamu di ikutin tu di belakang", kemudian Terdakwa melihat kebelakang tidak ada orang, kemudian Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi ke kebun;
- Bahwa terkadang setiap keluar rumah pada saat membuka pintu Terdakwa sering mendengar suara perempuan "Awat dia keluar", kemudian keesokan harinya setelah maghrib Terdakwa mengambil air wudhu dan Terdakwa merasa tubuh Terdakwa terasa sangat dingin dan ketika Terdakwa sholat Terdakwa mendengar kembali suara laki-laki "Itu bacaan kamu salah", selama sholat Terdakwa merasa di salah-salahkan, kemudian pada malam keesokan harinya pada saat tidur Terdakwa merasa sesak, keesokan harinya pada saat peristiwa tersebut pada hari Minggu Tanggal 29 Desember 2024 sekira Pukul

Hal. 70 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



ul 09.30 WIB Terdakwa mendengar "Itu yang ganggu kamu rumah nya disan a";

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembacokan baik terhadap korban Turni maupun korban Umi perasaan Terdakwa saat melakukan pembacokan para korban mengeluarkan suara seperti orang ketawa lebih mirip dengan s uara kuntilanak sehingga Terdakwa semakin emosi dan membacok para kor ban;
- Bahwa Terdakwa mau mengikuti perintah dalam bisikan tersebut dikarenaka n apabila Terdakwa tidak mengikuti bisikan tersebut dalam bayangan Terdak wa melihat anak Terdakwa sendiri ada yang membenturkan kedinding sehing ga Terdakwa mengikutin arahan dari bisikan tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim melihat bahwa walaupun Terdakwa sebagian besar masih bisa menjawab dan mengikuti persidangan dengan baik, akan tetapi saat ditanya mengenai kronologis kejadian n Terdakwa sering diam dan tidak dapat mengingat kejadian dengan jelas, Terdak wa terlihat takut dan tidak bisa melawan suara bisikan-bisikan yang Terdakwa dengar karena suara bisikan tersebut mengancam Terdakwa apabila Terdakwa tidak mengikuti perintah suara bisikan tersebut, selain itu saat Terdakwa melaku kan pembacokan baik terhadap korban Turni maupun korban Umi perasaan Ter dakwa saat melakukan pembacokan para korban mengeluarkan suara seperti or ang ketawa lebih mirip dengan suara kuntilanak sehingga Terdakwa semakin e mosi dan membacok para korban. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan gangguan jiwa berat berupa gangguan persepsi (halusinasi pendengar an), gangguan arus pikir (*flight of idea*, sirkumstansial), dan gangguan isi pikir (*t hought of insertion*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, ditambah dengan bukti surat *Visum Et Repertum Psychiatricum* dari UPTD Khus us Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Nomor : 1307/800/RSKJ/1.2/II/2025, M ajelis Hakim menilai Terdakwa masuk dalam kualifikasi orang yang tidak dapat d ibebankan pertanggungjawaban pidana karena sakit berubah akalnya, hal mana merupakan alasan pemaaf, maka dalam perkara a *quo* Terdakwa terbukti melak ukan tindak pidana, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, akan tetapi ter hadap perbuatan itu kepada diri Terdakwa tidak dapat dibebankan pertangunga waban pidana karena terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya (terg anggu jiwanya karena penyakit), sehingga merujuk Pasal 44 ayat (1) Kitab Unda ng-undang Hukum Pidana, terhadap Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana;

Hal. 71 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, meskipun sesuai dengan fakta di persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun oleh karena terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut melakukannya terdapat alasan pemaaf yaitu ketidakmampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut oleh karena adanya gangguan pikiran atau gangguan jiwa yang sifatnya kronis sehingga terhadap hal tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka terdakwa harus dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van vervolging*);

Menimbang, bahwa pada kenyataan sesuai dengan keterangan ahli yang didengarkan di persidangan yaitu keterangan Ahli dr. Lucy Marturia, Sp.KJ yang didengarkan di persidangan dan demi menjaga supaya setelah adanya putusan perkara yang membuat terjadinya pemulihan terdakwa dengan lingkungannya sesuai dengan semangat untuk pemulihan dalam penjatuhan pidana maka Majelis Hakim dengan menekankan kepada keterangan ahli yang Ketika ditanyakan di persidangan dengan tegas maka ahli menyatakan bahwa terhadap kondisi terdakwa tersebut adalah patut dan adil apabila pada diri terdakwa dapat dilakukan pemulihan kesehatan jiwanya dengan melakukan rehabilitasi di rumah sakit yang dapat melaksanakan rehabilitasi tersebut kepada terdakwa yang akan ditunjuk dengan tegas dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat dan sarung parang yang berbahan kayu warna coklat, 1 (satu) lembar jilbab warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang dengan keadaan robek dan bercak darah, 1 (satu) lembar baju warna abu-abu dengan keadaan robek dan bercak darah, 1 (satu) lembar bra warna biru dongker, 1 (satu) lembar kain panjang dengan motif batik warna coklat, 1 (satu) lembar jilbab warna merah maroon, 1 (satu) lembar celana dalam wanita dalam keadaan robek warna ungu, 1 (satu) lembar kain panjang dengan motif batik

Hal. 72 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat, 1 (satu) lembar baju dengan bermotif garis dengan warna merah hitam dalam keadaan robek dan bercak darah, 1 (satu) lembar baju warna biru dongker dengan motif bulat dalam keadaan robek dan bercak darah, 1 (satu) lembar kain panjang warna biru dengan motif tanaman, 1 (satu) lembar kain panjang warna biru muda dengan gambar beruang dan terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar celana dalam perempuan dalam keadaan robek dengan warna cream dan terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar kain panjang warna putih dengan list garis warna biru dan terdapat bercak darah, dan 1 (satu) lembar bra warna hitam terdapat berkas robek, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dapat menimbulkan trauma atau luka mendalam bagi keluarga para korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Supra X dengan Nopol BD 5611 NF dengan Nomor Mesin JB81E-1426209 dan Nomor Rangka MH1JB81159K430543 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sabarudin Als Sabar Bin Dikun (Alm)** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Sabarudin Als Sabar Bin Dikun (Alm)** oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Sabarudin Als Sabar Bin Dikun (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, tetapi bukan merupakan tindak pidana;
4. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa di rawat di Rumah Sakit Jiwa Soeprapto Bengkulu selama 1 (satu) tahun dengan biaya negara

Hal. 73 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila Terdakwa belum dinyatakan sembuh selama 1 (satu) tahun maka Terdakwa harus terus menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Soeprapto Bengkulu dengan biaya sendiri sampai Terdakwa dinyatakan sembuh;

6. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
7. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat dan sarung parang yang berbahan kayu warna coklat,;
 2. 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
 3. 1 (satu) lembar celana panjang dengan keadaan robek dan bercak darah;
 4. 1 (satu) lembar baju warna abu-abu dengan keadaan robek dan bercak darah;
 5. 1 (satu) lembar bra warna biru dongker;
 6. 1 (satu) lembar kain panjang dengan motif batik warna coklat;
 7. 1 (satu) lembar jilbab warna merah maroon;
 8. 1 (satu) lembar celana dalam wanita dalam keadaan robek warna ungu;
 9. 1 (satu) lembar kain panjang dengan motif batik warna coklat;
 10. 1 (satu) lembar baju dengan bermotif garis dengan warna merah hitam dalam keadaan robek dan bercak darah;
 11. 1 (satu) lembar baju warna biru dongker dengan motif bulat dalam keadaan robek dan bercak darah;
 12. 1 (satu) lembar kain panjang warna biru dengan motif tanaman;
 13. 1 (satu) lembar kain panjang warna biru muda dengan gambar beruang dan terdapat bercak darah;
 14. 1 (satu) lembar celana dalam perempuan dalam keadaan robek dengan warna cream dan terdapat bercak darah;
 15. 1 (satu) lembar kain panjang warna putih dengan list garis warna biru dan terdapat bercak darah;
 16. 1 (satu) lembar bra warna hitam terdapat berkas robek Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 74 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) unit motor Supra X dengan Nopol BD 5611 NF dengan Nomor Mesin JB81E-1426209 dan Nomor Rangka MH1JB81159K430543;

Dirampas untuk negara;

9. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, oleh kami, Risbarita Simarangkir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuniza Rahma Pertiwi, S.H., Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Periyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Sasnandra Marina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.
M.H.

Risbarita Simarangkir, S.H.,

Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Periyanto, S.H.

Hal. 75 dari 75 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)